



NOTA TÉCNICA CRE 05/2025

Programas Especiais

(VERSÃO FINAL APÓS A CONSULTA E AUDIÊNCIA PÚBLICA nº 60/2025)

Gerência de Regulação Tarifária (GRT)
Coordenadoria Técnica de Regulação e Fiscalização Econômico-Financeira (CRE)

Abril de 2025

Diretoria Colegiada:

Laura Mendes Serrano – Diretora Geral

Deborah Aparecida Alves de Carvalho Pereira - Diretora

Samuel Alves Barbi Costa – Diretor

Coordenadoria Técnica de Regulação e Fiscalização Econômico-Financeira (CRE):

Raphael Castanheira Brandão – Coordenador

Vanessa Miranda Barbosa – Assessora

Gerência de Regulação Tarifária:

Marina Guedes Martins Trivelato – Gerente

Gustavo Vasconcelos Ribeiro

Kelly Silveira Gomes Neves

Raquel Pereira Aquino

Vinicius Yudi Ozaki

Leandro Maciel Oliveira Silva – Estagiário

SUMÁRIO

1.OBJETIVO	3
2.INTRODUÇÃO	3
3.PROGRAMA DE PROTEÇÃO DE MANANCIAIS (PPM)	5
3.1. RESULTADOS DO 2º CICLO	5
3.1.1. <i>Análise da aplicação dos recursos</i>	<i>5</i>
3.1.2. <i>Distribuição geográfica da aplicação dos recursos</i>	<i>5</i>
3.1.3. <i>Ações financiadas pelo PPM</i>	<i>6</i>
3.1.4. <i>Transparência do programa</i>	<i>6</i>
3.2. PROPOSTA PARA O PRÓXIMO CICLO TARIFÁRIO	7
3.2.1. <i>Planejamento e governança</i>	<i>7</i>
3.2.2. <i>Execução</i>	<i>9</i>
3.2.3. <i>Monitoramento</i>	<i>9</i>
3.2.4. <i>Compensação</i>	<i>12</i>
3.2.5. <i>Transparência</i>	<i>12</i>
4.REPASSE A FUNDOS MUNICIPAIS DE SANEAMENTO BÁSICO	13
4.1. RESULTADOS DO 2º CICLO	14
4.2. PROPOSTA PARA O PRÓXIMO CICLO	15
4.2.1. <i>Habilitação dos repasses aos fundos municipais</i>	<i>15</i>
4.2.2. <i>Apuração dos valores a serem reconhecidos na tarifa</i>	<i>16</i>
4.2.3. <i>Percentual de aceitação do repasse para fundos municipais</i>	<i>17</i>
4.2.4. <i>Fiscalização e componente financeiro resultante</i>	<i>17</i>
4.2.5. <i>Transparência e Controle Externo</i>	<i>18</i>
5.PROGRAMA REGULATÓRIO DE PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO (PRPDI)	19
5.1. PROJETOS CADASTRADOS EM 2023 E 2024, E FISCALIZAÇÃO DO PROGRAMA	20
5.2. PROPOSTA PARA O PRÓXIMO CICLO	22
5.2.1. <i>Planejamento</i>	<i>22</i>
5.2.2. <i>Execução</i>	<i>22</i>
5.2.3. <i>Avaliação, controle e transparência</i>	<i>23</i>
5.2.4. <i>Percentual aplicado às tarifas e compensação</i>	<i>23</i>
6.SUBSÍDIO COPANOR	24
6.1. RESULTADOS DO 1º E 2º CICLO	25
6.1.1. <i>Montante financeiro alocado</i>	<i>26</i>
6.1.2. <i>Funcionamento financeiro do subsídio e compensação</i>	<i>27</i>
6.1.3. <i>Condicionalidades e controles</i>	<i>29</i>
6.1.4. <i>Mecanismos de transparência</i>	<i>31</i>
7.CONCLUSÃO	32
ANEXO I – RUBRICAS CONTÁBEIS REFERENTES AOS PROGRAMAS	32
ANEXO II – ARTIGOS DA MINUTA DE RESOLUÇÃO REFERENTES AOS PROGRAMAS	35

1. OBJETIVO

Esta nota técnica apresenta as metodologias dos programas especiais para o próximo ciclo tarifário (2026 a 2029), no âmbito da 3ª Revisão Tarifária da Copasa, a ser aplicada em janeiro de 2026. Os programas especiais são divididos em:

- Programa de Proteção de Mananciais;
- Repasse a Fundos Municipais de Saneamento Básico;
- Programa Regulatório de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação;
- Subsídio Copanor.

As contribuições recebidas durante a Consulta e Audiência Pública nº 60/2025¹ foram avaliadas e respondidas no Relatório Técnico CRE 05/2025, publicado no site da Arsae-MG. Esta nota técnica incorpora os ajustes decorrentes das contribuições acatadas.

2. INTRODUÇÃO

Os programas especiais são mecanismos desenvolvidos pela Arsae-MG que têm como objetivo incentivar o prestador de serviços a aportar recursos em ações importantes para a expansão e melhoria da qualidade do saneamento ambiental e, portanto, para o bem-estar da população. Trata-se de programas direcionados a garantir a sustentabilidade de curto, médio e longo prazo dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, buscando dar condições para a continuidade e qualidade da prestação de serviços para as atuais e futuras gerações. No entanto, como são ações cujos benefícios não são diretamente observados pelo prestador do serviço, ou cujos efeitos positivos são sentidos no longo prazo, ou ainda, que podem não estar alinhadas com sua estratégia, elas podem ser negligenciadas ou subvalorizadas pelo prestador.

As concessionárias dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, muitas vezes, concentram esforços nas estratégias e ações que têm efeitos diretos sobre seus custos e receitas no curto e médio prazo. Assim, dispêndios em ações que exijam longo prazo para maturação, que apresentam maior risco de insucesso ou que sofram maior influência de fatores externos à empresa são preteridos, mesmo que sejam essenciais para a sustentabilidade do serviço. A preservação dos recursos hídricos e do meio ambiente e os investimentos em pesquisa, desenvolvimento e inovação são exemplos disso. Nesse sentido, os programas especiais representam um importante fomento para a elevação dos investimentos nessas áreas e a incorporação desses temas à estratégia e ao dia a dia das empresas.

Dessa forma, embora tenham diferentes objetivos, os programas especiais incentivam ou facilitam investimentos em aspectos importantes da prestação do serviço e são similares quanto ao tratamento tarifário dado pela Arsae-MG. Por exemplo, a calibragem dos valores a serem revertidos para os programas especiais é estabelecida em termos de percentual tarifário a ser repassado a cada revisão ou reajuste. Além disso, cada programa especial possui critérios para execução da despesa e controle dos gastos, sendo previstos mecanismos de compensações tarifárias ao longo do ciclo para eventuais arrecadações ou gastos para mais ou para menos.

¹ <https://www.arsae.mg.gov.br/consultas-publicas/#CP60>

Os quatro programas especiais apresentados nesta nota técnica já são aplicados no arcabouço regulatório da Copasa atualmente.

O Programa de Proteção de Mananciais foi estabelecido na revisão tarifária da Copasa de 2017 e tem como objetivo incentivar a execução de ações para a proteção de mananciais, importante aspecto para a segurança dos sistemas de abastecimento público. Para o próximo ciclo tarifário da Copasa, são apresentados alguns aperfeiçoamentos ao programa, embora seus objetivos e recursos previstos, em termos de percentual da tarifa, não sofrerão alteração.

Por sua vez, o repasse a Fundos Municipais de Saneamento Básico (FMSB), que foi aplicado pela primeira vez no reajuste tarifário da Copasa de 2019, objetiva garantir fluxo de recursos para a execução municipal de ações com vistas à universalização dos serviços públicos de saneamento básico, considerando a titularidade municipal do serviço, e já contempla mais de 300 municípios atendidos pela Copasa. Para a 3ª Revisão Tarifária Periódica da Copasa, a Arsa-MG manterá as regras para execução e controle dos repasses.

O Programa Regulatório de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PRPDI) foi instituído na 2ª Revisão Tarifária e teve suas regras estabelecidas em 2022, pelo Manual Técnico CRE 01/2022². O mecanismo procura endereçar esse importante tema para a promoção da qualidade, eficiência e sustentabilidade dos serviços de saneamento básico. Para o próximo ciclo, também são apresentados aperfeiçoamentos pontuais ao programa, com manutenção dos objetivos previstos e regras gerais.

Por fim, o subsídio inter-regional entre Copasa e Copanor foi estabelecido em 2017 com o intuito de alocar na tarifa da Copasa recursos para garantir gastos em manutenção e a realização de investimentos na sua subsidiária. Em 2021, o tratamento regulatório do subsídio foi modificado, passando a ser considerado como um componente financeiro nas tarifas da Copasa, especialmente em decorrência das alterações promovidas pelo Novo Marco do Saneamento Básico (Lei Federal 14.026/2020)³. Ademais, com a comprovação da Capacidade Econômico-Financeira da Copanor concluída em março deste ano, a visão estabelecida para o futuro da empresa foi a estruturação de uma parceria público-privada (PPP) para propiciar a universalização dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário na região nordeste de Minas Gerais. Diante deste novo cenário, o mecanismo de subsídio tarifário perdeu sua finalidade, uma vez que foi apresentada pela empresa uma nova solução para garantir a continuidade e a expansão da prestação dos serviços naquela região. Em função disso, a Arsa-MG manterá o Subsídio Copanor até o momento em que a PPP for estruturada e estiver em funcionamento.

As próximas seções desta nota técnica apresentarão os detalhes para cada um dos programas especiais, explicitando, especialmente, as modificações propostas para esse processo de Revisão Tarifária da Copasa.

Finalmente, como anexo desta nota técnica, é apresentada uma proposta de trecho da minuta de resolução que, após a revisão tarifária, especificará as regras para os programas especiais no próximo ciclo tarifário da Copasa.

² https://www.arsae.mg.gov.br/wp-content/uploads/2022/06/Manual_PDI_Pos_CP_AP_final_revisto.pdf

³ https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/l14026.htm#view

3. PROGRAMA DE PROTEÇÃO DE MANANCIAIS (PPM)

Na Revisão Tarifária de 2017 da Copasa, a Arsae-MG instituiu mecanismo regulatório para viabilização de um programa institucional elaborado pela Copasa para a proteção de mananciais. Ao entender que o programa apresentado pelo prestador possuía uma estruturação adequada e estava alinhado com diretrizes colocadas pela própria Agência, a Arsae-MG autorizou a destinação de 0,5% da Receita Operacional Líquida do prestador apurada em exercício do ano anterior para financiamento do programa.

O propósito da Arsae-MG ao instituir o programa foi garantir a execução de ações de proteção de mananciais pelo prestador, além de: a) fortalecer a resiliência e aumentar a segurança hídrica dos sistemas de abastecimento público da Copasa; b) criar condições para que a Copasa se estruture no curto e no médio prazo e possa, no longo prazo, aprimorar sua capacidade de gestão nesse tema; c) incentivar o estabelecimento de parcerias entre a Copasa e outras entidades com expertise no tema para a execução eficiente e efetiva das ações; d) garantir um serviço de água de qualidade para os usuários e contribuir para a sua sustentabilidade, ao longo do tempo.

Na Revisão Tarifária de 2021, por meio da Nota Técnica CRE 04/2021, o programa foi aperfeiçoado a partir de modificações pontuais, sem alteração das principais regras e objetivos.

Antes de destacar as regras a serem observadas para o próximo ciclo tarifário, apresenta-se um panorama dos principais resultados observados para o programa de Proteção de Mananciais durante o 2º ciclo tarifário.

Tal levantamento compila as principais observações feitas pelas fiscalizações econômicas empreendidas ao longo de 2020 até o momento.

3.1. Resultados do 2º ciclo

3.1.1. Análise da aplicação dos recursos

Nas fiscalizações realizadas pela Arsae-MG para apurar os desembolsos do prestador com as ações de proteção de mananciais, observou-se que, de uma meta de gastos de R\$110 milhões referentes a 2020 a 2023, o prestador despendeu apenas R\$ 82 milhões⁴, sendo que destes, R\$35,7 milhões foram no ano de 2023, quando o prestador fez seu maior dispêndio anual. Verifica-se, portanto, que boa parte dos recursos (mais de 25% da meta) não foi utilizada para os devidos fins nos 4 anos em análise.

3.1.2. Distribuição geográfica da aplicação dos recursos

Quanto à distribuição geográfica do dispêndio do programa, verificou-se a necessidade de uma ampliação do número de municípios que recebem ações ou que participam dessa iniciativa. Ainda,

⁴Relatórios GFE 30/2022 (https://www.arsae.mg.gov.br/wp-content/uploads/2023/07/gfe_rf_2022_030_fisc_periodica_copasa_coponor_ano_fiscal_2021_site.pdf), 40/2023 (https://www.arsae.mg.gov.br/wp-content/uploads/2023/07/gfe_rf_2023_040_fisc_periodica_copasa_coponor_ano_fiscal_2022_vol_iii_ppm_site.pdf) e 20/2024 (https://www.arsae.mg.gov.br/wp-content/uploads/2024/09/gfe_rf_2024_020_fisc_periodica_protecao_mananciais_2023_reapres_2024.pdf).

identificou-se uma concentração relevante dos recursos aplicados em poucos municípios com serviços da Copasa.

Em detalhes, o número de municípios contemplados ainda é relativamente baixo. Em 2023, por exemplo, dos 585 municípios atendidos pela Copasa MG, apenas 215 ou aproximadamente 37% dos municípios foram diretamente contemplados com recursos do programa. Dos 215, 26 municípios receberam quase 50% de todos os recursos.

É necessário, portanto, que o prestador envide mais esforços no sentido de ampliar as ações com o PPM em todo o Estado de modo a contemplar um número maior de municípios e investimentos mais intensos na proteção e revitalização dos mananciais onde opera.

Ainda, de forma a permitir que mais municípios participem dessa iniciativa, a Arsae-MG propõe uma alteração nas regras do programa, como a possibilidade de consideração de conselhos municipais como entidades locais para o planejamento das ações do programa de Proteção de Mananciais. Até então, somente os Coletivos Locais de Meio Ambiente (Colmeias) são considerados como entidades locais para a viabilização desse programa especial.

3.1.3. Ações financiadas pelo PPM

As ações mais desenvolvidas pelo prestador foram: estudo, levantamento e cadastro de campo; cercamento de APPs; e adequação de estradas. Em 2023, por exemplo, das 1.539 ações realizadas, 918 estavam relacionadas a essas três atividades, enquanto, em 2022, de 861 ações, 517 foram direcionadas para essas três iniciativas. Em ambos os anos, as três ações corresponderam a 60% do total.

Com relação ao montante financeiro despendido com essas ações, 57% dos recursos despendidos em 2023 foram com as três atividades, sendo a maior parte com cercamento de APPs (R\$16 milhões), e, em 2022, 54% dos recursos foram gastos com as três ações, também com maior dispêndio em cercamento de APPs (R\$5,5 milhões).

A Copasa solicitou a alteração de métricas de avaliação de algumas ações previstas no programa, uma vez que, devido à natureza dessas ações, as métricas atuais podem não refletir a sua execução da melhor forma possível. Para tanto, a Copasa apresentará para a Arsae-MG uma revisão dos parâmetros de unidades de medidas e de controle/contabilização. A Agência, por sua vez, avaliará a proposta e validará esse novo conjunto de métricas. Até a validação dessa proposta, a Arsae-MG manterá a avaliação das ações do programa com o conjunto atual de métricas.

3.1.4. Transparência do programa

Com o intuito de conferir transparência ao Programa de Proteção de Mananciais (PPM), a Arsae-MG estabeleceu, por meio da Resolução Arsae-MG nº 154/2021, complementada pela Nota Técnica CRE nº 04/2021, que a Copasa deveria publicar anualmente em seu sítio eletrônico uma série de documentos referentes ao programa, como Relatório consolidado de resultados, resumo de intervenções realizadas, lista atualizada de ações do programa, resumo de recursos utilizados, dentre outros.

Pelo levantamento feito nas fiscalizações econômicas sobre esse programa especial, é possível verificar existência de endereço para página específica do Programa Pró Mananciais. Ainda, nessa seção, o

prestador apresenta uma visão geral sobre o programa, com breve histórico, objetivos e exemplo de ações do programa. Há também informações de execução do programa, com dados desde o ano de 2017 até o ano de 2023. De uma forma geral, as regras de transparência foram bem observadas pela Copasa ao longo do 2º ciclo tarifário, com apenas alguns apontamentos de melhorias presentes nos relatórios de fiscalização.

3.2. Proposta para o próximo ciclo tarifário

Assim como feito em 2021, as propostas para o programa foram divididas em cinco tópicos: i) planejamento e governança; ii) execução; iii) monitoramento; iv) compensação; v) transparência. Seguem as propostas para cada parte.

3.2.1. Planejamento e governança

Segundo metodologia da Copasa, a primeira etapa do programa consiste na seleção dos municípios a serem inseridos, seguindo uma matriz de hierarquização regionalizada (comparando municípios de uma mesma região), que leva em consideração critérios que buscam refletir as condições do manancial e do engajamento social, quais sejam: escassez hídrica do manancial nos dois últimos anos; população abastecida pelo manancial; existência de iniciativas de recuperação/proteção existentes no município; índice de turbidez da água captada; situação ambiental da bacia hidrográfica do manancial; tipo de captação (superficial ou subterrânea).

Nos municípios selecionados, primeiramente é feita a apresentação do Programa à prefeitura municipal para conhecimento e aceite; posteriormente, agenda-se uma apresentação para toda a comunidade. A partir daí, forma-se o Colmeia (Coletivo Local de Meio Ambiente), e então, a equipe do prestador apresenta aos representantes do Coletivo o mapa da sub-bacia hidrográfica a montante das captações e/ou áreas de recarga de poços da Companhia, para que seja definido conjuntamente a primeira microbacia a ser trabalhada no município em questão. Após esse momento, é elaborado o diagnóstico da microbacia selecionada a partir de dados já existentes, do conhecimento de cada uma das entidades membro/parceiros, por visitas de campo e pelas Oficinas do Futuro. A partir da consolidação do diagnóstico da microbacia, é construído o plano de ação que balizará a atuação da Copasa, em conformidade com a “Lista de ações de proteção de mananciais” aprovada pela Arsa-e-MG, para que se possa dar sequência na execução e acompanhamento das ações.

Como parte do processo de planejamento do programa de proteção de mananciais, o prestador deverá enviar anualmente à agência, para ciência e validação, a “Lista de ações de proteção de mananciais”, que deve conter todas as ações possíveis de serem realizadas no âmbito do programa durante o determinado ano. A intenção dessa listagem é servir de referência para validação por parte da agência quando o prestador apresentar as ações realizadas, que deverão estar em consonância com o documento.

Importante salientar que a lista de ações de proteção de mananciais é um documento de âmbito mais geral. Adicionalmente, é necessário que a Copasa realize o planejamento plurianual e anual do programa, com a previsão das ações, quantitativos e recursos necessários para aumentar a capacidade de execução do programa e a visibilidade de seus planos para parceiros e sociedade. Idealmente, as ações

devem ser planejadas por bacias⁵, aumentando a eficácia das atividades realizadas. Esse planejamento deve constar no site do prestador, para dar a maior transparência possível ao programa.

Nas contribuições à Consulta Pública nº 60/2025, a Copasa solicitou que as ações fossem planejadas por microbacia, e não por bacia. No âmbito da Nova Resolução de Informações, discutida na Consulta Pública 55/2024, ficou definido para o Programa de Proteção de Mananciais que a Copasa deveria informar a bacia hidrográfica em que se localizam as ações de cada município, utilizando as referências espaciais das Circunscrições Hidrográficas (CH) e Unidades estratégicas de Gestão (UEG), conforme a base hidrográfica oficial do Estado de Minas Gerais estabelecida na Deliberação Normativa CERH-MG nº71, de 22 de dezembro de 2021. Para manter coerência com o documento, a Arsae-MG manterá a exigência de que as ações sejam planejadas por bacias. Entretanto, não há restrição para que a Copasa informe também as ações por microbacia, uma vez que se trata de um nível maior de detalhamento, assegurando maior assertividade e eficácia do planejamento e execução das ações do programa. O detalhamento por bacia é, portanto, exigência mínima da agência, ficando a cargo do prestador especificar ainda mais suas ações ao nível de microbacia.

Uma mudança importante com relação aos ciclos anteriores é a proposta de possibilitar que não só os Comitês Locais de Meio Ambiente (Colmeias) tenham a prerrogativa de planejamento e autorização das ações de proteção de mananciais circunscritas no referido programa especial, mas também que conselhos municipais de Meio Ambiente sejam considerados como entidade local na estrutura do programa. Essa flexibilização vem de solicitações realizadas ao longo do ciclo tarifário, como, por exemplo, da solicitação conjunta feita por Amasbe e Copasa para permitir que o Codema (Conselho Municipal de Defesa e Conservação do Meio Ambiente de Montes Claros) tivesse autonomia para autorizar as ações de proteção de mananciais em Montes Claros. Com essa flexibilização, acredita-se na possibilidade de ampliação das ações em proteção de mananciais, sem perda da lógica coletiva de construção participativa e colaborativa. Nas contribuições à Consulta Pública nº 60/2024, a Copasa solicitou a consideração de outros entes no programa. A Arsae-MG avaliará a inclusão até o fim do processo da revisão tarifária.

É importante ressaltar que as ações somente poderão ocorrer em localidades que possuam Colmeias ou Conselhos Municipais de Meio Ambiente que integrem o programa de proteção de mananciais. Para que ocorra a inclusão do Conselho Municipal de Meio Ambiente no programa, é necessário que se atenda dois requisitos, que são:

1. Indicação expressa pela Copasa por meio de ofício à Arsae-MG que o conselho municipal de meio ambiente de determinado município passa a integrar o programa de proteção de mananciais; e
2. Encaminhamento da ata de reunião do conselho municipal de meio ambiente que tenha a aprovação da participação no programa de proteção de mananciais da Copasa.

Além disso, importante ressaltar que, para um mesmo município, não pode ter um Colmeia instituído e um Conselho Municipal de Meio Ambiente integrante do programa de proteção de mananciais.

Em adição, a Copasa deverá encaminhar uma lista dos municípios participantes do programa de proteção de mananciais com a indicação se, para aquele município, há um Colmeia instituído ou um Conselho

⁵ Para a referência de bacias, a Copasa deve utilizar os parâmetros espaciais das Circunscrições Hidrográficas (CH) e Unidades estratégicas de Gestão (UEG), conforme a base hidrográfica oficial do Estado de Minas Gerais estabelecida na Deliberação Normativa CERH-MG nº71, de 22 de dezembro de 2021.

Municipal de Meio Ambiente integrante do programa. Essa entrega deve ocorrer em periodicidade anual juntamente com a lista de ações e o planejamento anual do programa de proteção de mananciais.

Por sua vez, o planejamento plurianual pode prever ações em municípios onde os respectivos coletivos ou conselhos municipais de meio ambiente têm previsão de estabelecimento até o início da execução das ações.

Por fim, após a elaboração da lista de ações e feito o planejamento, a Copasa deverá apresentar à Arsae-MG:

- No mês de janeiro de cada ano do ciclo – Lista de ações proposta para o ano;
- No mês de janeiro de cada ano do ciclo – Lista de municípios integrante do programa de proteção de mananciais com a indicação do Colmeia ou do Conselho Municipal de Meio Ambiente;
- No mês de janeiro de cada ano do ciclo – Documentação detalhada, que atualize as ações planejadas para o ano, contendo, no mínimo, seus descritivos técnicos, justificativas, municípios com execução de ações, bacias hidrográficas em que se localizam as ações de cada município, relação dos municípios com coletivos de meio ambiente constituídos e respectivos custos e quantitativos previstos; e
- Até o fim do mês de janeiro de 2026 - Planejamento plurianual, contendo o planejamento macro das ações para o ciclo tarifário, em que haja, no mínimo, descritivos técnicos das ações, justificativas, e indicadores físicos com metas anuais para monitoramento das ações, entre outras informações, capazes de auxiliar no acompanhamento dos resultados das ações do programa.

3.2.2. Execução

Assim como nos dois primeiros ciclos do programa, será incluído na tarifa do prestador o percentual de 0,5% da Receita Operacional Líquida apurada no exercício anterior para ser direcionado às ações de proteção dos mananciais de abastecimento.

Diante das dificuldades do prestador na execução do montante direcionado no atual ciclo tarifário, conforme observado ao longo dos relatórios de fiscalização econômica do programa, a agência não vê motivo para aumentar seu valor, motivo pelo qual será mantido o percentual.

Para a execução das ações, o prestador pode e deve buscar articulação com outras entidades, tais como órgãos do Sisema, Emater e demais órgãos técnicos, de modo a criar sinergias e aumentar a efetividade das ações. Vale ressaltar ainda a importância da aderência das ações aos planos diretores de bacia hidrográfica e, assim, do estreitamento da relação dos atores do programa com os comitês de bacia.

Finalmente, o prestador deverá executar apenas as ações constantes do documento “Lista de ações de proteção de mananciais” apresentada no início de cada ano e em municípios que possuam coletivos constituídos ou conselhos municipais de meio ambiente participantes do programa. Qualquer gasto que não atenda a esses requisitos não será considerado na avaliação do componente financeiro do programa.

3.2.3. Monitoramento

O acompanhamento do programa por parte da Arsae-MG considerará a documentação de envio periódico por parte do prestador à agência, nos moldes já realizados, quais sejam:

Quadro 1 - Informações contábeis necessárias e periodicidade de envio

	Receita	Despesa	Investimento
Descrição	Disponibilização do relatório de contabilidade por município com nível de detalhamento suficiente para apuração da Receita Operacional Líquida.	Disponibilização do relatório de contabilidade por município com nível de detalhamento suficiente para identificação das despesas com o PPM por natureza dos gastos, Registro em rubricas contábeis específicas do Plano de Contas. Atualmente, são consideradas no âmbito do programa as rubricas 4241000005, 4241000006, 4241000007, 4241000008, 4241000009, 4241000010, 4241000011, 4241000012, 4241000013, 4241000014, 4241000015, 4241000016, 4241000017, 4241000018, 4241000019, 4241000020, 4241000021, 4241000022, 4241000023, 4241000024, 4241000025, 4241000026, 4241000027, 4241000028, 4241000030, 4241000037, 4241000038, 4241000039, 4241000040, 4241000041. Serão acrescentadas a pedido da Copasa as seguintes rubricas: 4241000031, 4241000032, 4241000033, 4241000034, 4241000035, 4241000036, 4241000042, 4241000043	Identificação, no Banco Patrimonial, dos investimentos realizados com recursos do programa de forma a diferenciá-los dos demais investimentos (aqueles passíveis de remuneração e indenização). Envio do relatório razão das rubricas específicas dos investimentos com os recursos do PPM.
Periodicidade	5 dias após a publicação do ITR ou DFP na CVM.	5 dias após a publicação do ITR ou DFP na CVM.	Trimestralmente até o 45º dia após o fim de cada trimestre, exceto informações do 4º trimestre, que deverão ser entregues até 30 de abril de cada ano ou no próximo dia útil.

Quanto às informações de despesa descritas no quadro acima, reforça-se a importância da disponibilização das informações por município de forma a permitir o acompanhamento da distribuição geográfica dos dispêndios do programa e para o cruzamento com informações sobre a execução das ações que permitem avaliar o planejamento e operacionalização do Programa. Reconhece-se que algumas ações não são municipalizadas, o que pode dificultar o lançamento das informações contábeis-financeiras. A Arsa-e-MG recomenda que a Copasa busque um rateio mais adequado desses gastos entre os municípios, que não a distribuição equânime entre todos eles, buscando observar, por exemplo, o quanto cada município usufrui daquela ação.

Quadro 2 - Informações extra-contábeis necessárias e periodicidade de envio

	Lista de ações	Planejamento anual	Planejamento plurianual	Relatório Execução Físico-Financeira	Outros
Descrição	Documentação contendo a lista de ações para o ano	Documentação que contenha as ações planejadas para o ano, com seus descritivos técnicos, justificativas, municípios de execução das ações, bacias hidrográficas em que se localizam as ações, relação dos municípios com coletivos de meio ambiente locais, indicadores de verificação e respectivos custos e quantitativos previstos. Tal documentação deve incluir, dentre outras informações de caráter quantitativo, o planejamento físico-financeiro dos projetos/ações a serem contempladas no ano que se inicia.	Documentação que contenha um planejamento plurianual do programa contendo o planejamento macro das ações para o ciclo tarifário, em que haja, no mínimo, descritivos técnicos, justificativas e indicadores físicos capazes de auxiliar no acompanhamento dos resultados das ações do programa	Relatório com a Evolução Físico-Financeira dos projetos que compõem o orçamento anual do PPM, em planilha Excel	Demonstrativos contábeis auditados, notas explicativas sobre o PPM.

Periodicidade	Anual	Anual	Uma vez por ciclo	Trimestral, até o 25º dia do mês subsequente ao final de cada trimestre	Anual
----------------------	-------	-------	-------------------	---	-------

A respeito do prazo para envio das informações estabelece-se que:

- As informações de envio anual (exceto as do tópico 'Outros') devem ser entregues à agência até o dia 31 de janeiro de cada ano fiscal;
- As informações referentes ao planejamento plurianual devem ser enviadas à agência até o dia 31 de janeiro de 2026;
- Os demonstrativos contábeis auditados e notas explicativas deverão ser entregues à agência até o dia 31 de março de cada ano fiscal, contemplando o fechamento do ano fiscal anterior.

Oportunamente, poderão ser solicitadas notas fiscais referentes a despesas/investimentos realizados com os recursos da PPM.

Vale salientar que o envio regular dos relatórios não exclui a possibilidade de realização de procedimentos fiscalizatórios complementares pelo regulador ou da solicitação de informações não citadas acima.

Conforme já mencionado, além da verificação financeira por parte da Arsae-MG, é importante que a Copasa possua indicadores físicos capazes de demonstrar os resultados das ações do programa, e realize monitoramento desses indicadores durante o ciclo tarifário, para apresentar à agência, ao final do ciclo, os principais resultados obtidos com as ações realizadas.

Por fim, a Arsae-MG exigirá a realização de avaliação independente dos resultados do programa, que deverá se dar até o primeiro semestre de 2030, isto é, após o término do ciclo tarifário. A contratação da instituição responsável pelas avaliações independentes deverá ser feita com Termo de Referência aprovado previamente pela Arsae-MG e sua execução deverá ser acompanhada pela agência. O dispêndio com a contratação da avaliação independente será tratado como Custo Regulatório após a efetiva realização dos gastos e das devidas comprovações.

Para o ciclo atual, a Arsae-MG estabeleceu que a Copasa entregaria os resultados da avaliação do programa de proteção de mananciais até o dia 31 de dezembro de 2024. Ainda, antes da entrega dos resultados, a Copasa deveria submeter à Arsae-MG para validação a minuta do termo de referência para a contratação da empresa de auditoria independente que executará a avaliação. Porém, somente no dia 26 de dezembro de 2024, por meio da Comunicação Externa GNRE 1214/2024 - Processo SEI 2440.01.0001056/2023-38, a Copasa entregou para a Arsae-MG a minuta do termo de referência para a contratação de uma auditoria independente. Dessa forma, os prazos estabelecidos pela Resolução Arsae-MG 154/2021 ficaram comprometidos e eventual aprimoramento ao arcabouço do programa que surgiria a partir das conclusões dessa avaliação não será possível para essa revisão tarifária. De toda forma, a Arsae-MG dará andamento ao processo previsto na referida resolução normativa a fim de que a avaliação do programa de proteção de mananciais possa acontecer.

3.2.4. Compensação

Assim como feito durante o ciclo tarifário 2021-2025, o Componente Financeiro referente ao Programa de Proteção de Mananciais será aplicado a cada dois anos por meio da apuração de dois subcomponentes: 1) Variação da Receita e 2) Realização da Meta. A meta de gastos a cada dois anos será definida como o produto de 0,5% (percentual destinado ao PPM) das Receitas Operacional Líquida do exercício fiscal anterior (base de cálculo da obrigação do PPM) para os respectivos anos. Dessa maneira, a parcela de Variação da Receita englobará a diferença entre o valor incluído nas tarifas e aquele de fato entregue pelo mercado em questão, enquanto a parcela da Realização da Meta de gastos apresentará a diferença entre os gastos com PPM (despesas e investimentos) referentes aos dois anos fiscais em avaliação e a meta de gastos para esses mesmos anos. As diferenças calculadas serão atualizadas pela Selic do período em questão. Caso o prestador gaste mais do que a meta, não haverá compensações tarifárias referentes a este subcomponente.

Quadro 3 – Mecanismo de compensação PPM

Parcela	Cálculo	Finalidade
Compensação Financeira PPM	VR + RM	Assegurar a neutralidade do PPM (destinação integral de recurso ao PPM)
Comp. Variação da Receita (VR)	$[Meta(t) - RO(t) * y\%] + [Meta(t-1) - RO(t-1) * z\%]$	Assegurar a neutralidade da variação de mercado na obtenção de recursos para o PPM
Comp. Realização da Meta (RM)	Se $[GPPM(t) + GPPM(t-1) - Meta(t) + Meta(t-1)] < 0$, então: $[GPPM(t) + GPPM(t-1)] - [Meta(t) + Meta(t-1)]$. Caso contrário: 0	Reverter os gastos previstos para o PPM e não realizados em modicidade tarifária

Onde:

RO (t): Receita Operacional do exercício fiscal vigente

RO (t-1): Receita Operacional do exercício fiscal anterior

GPPM (t): Gastos com o Programa de Proteção de Mananciais no exercício fiscal vigente

GPPM (t-1): Gastos com o Programa de Proteção de Mananciais no exercício fiscal anterior

Meta (t): $RO(t-1) * 0,5\%$

Meta (t-1): $RO(t-2) * 0,5\%$

y% e z%: Percentuais da Tarifa de Aplicação entregues pela tarifa nos dois anos.

O Componente Financeiro total será apurado anualmente no processo de fiscalização e será incorporado bienalmente no cálculo da Tarifa de Aplicação do reajuste/revisão subsequente aos períodos de referência das obrigações do PPM, com repercussão no Efeito Tarifário Médio do reajuste/revisão.

Para o cálculo da compensação, será considerada a Receita Operacional Líquida, conforme rubricas listadas no Quadro 1 do Anexo I desta Nota Técnica.

3.2.5. Transparência

Para dar transparência perante a sociedade civil, é fundamental que a Copasa disponibilize em seu sítio eletrônico, prezando por um conteúdo claro e amigável ao usuário:

- Em janeiro de cada ano:
 - Planejamento anual das ações por bacia com indicadores para monitoramento; e
 - Planejamento plurianual das ações com indicadores para monitoramento⁶.
- Em fevereiro de cada ano (informações do ano anterior):
 - Relatório consolidado de resultados;
 - Notas explicativas sobre a execução do PPM;
 - Resumo de intervenções realizada;
 - Resumo de recursos utilizados;
 - Visão comparativa planejamento versus execução;
 - Contribuições dos Colmeias ou dos Conselhos Municipais de Meio Ambiente; e
 - Lista de ações do PPM⁷.

Adicionalmente, é desejável que a Copasa também divulgue em seu sítio eletrônico os diagnósticos realizados e utilizados como referência para a execução das ações e o detalhamento dos critérios utilizados para escolha dos mananciais de atuação.

4. REPASSE A FUNDOS MUNICIPAIS DE SANEAMENTO BÁSICO

O mecanismo de repasse tarifário a Fundos Municipais de Saneamento Básico foi instituído em 2017, a partir da 1ª Revisão Tarifária da Copasa. Esses fundos e os repasses tarifários têm como objetivo financiar a universalização dos serviços públicos de saneamento básico e estão previstos no marco legal do saneamento básico nacional, disposto na Lei nº 11.445/2007, alterada pela Lei nº 14.026/2020, que dispõe em seu art. 13:

“Art. 13. Os entes da Federação, isoladamente ou reunidos em consórcios públicos, poderão instituir fundos, aos quais poderão ser destinadas, entre outros recursos, parcelas das receitas dos serviços, com a finalidade de custear, na conformidade do disposto nos respectivos planos de saneamento básico, a universalização dos serviços públicos de saneamento básico.

Parágrafo único. Os recursos dos fundos a que se refere o caput deste artigo poderão ser utilizados como fontes ou garantias em operações de crédito para financiamento dos investimentos necessários à universalização dos serviços públicos de saneamento básico.”

Com o reconhecimento dos repasses nas tarifas de água e de esgoto, a Arsa-MG entendeu que haveria a geração de um fluxo constante de recursos financeiros para os municípios, criando condições para que executassem ações previstas nos Planos Municipais de Saneamento Básico (PMSB) e avançassem no alcance da universalização do saneamento básico, conceito que engloba ampliação gradativa do acesso aos serviços de abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem pluvial e manejo dos resíduos sólidos. O aumento da abrangência desses serviços impacta em maior desenvolvimento social, econômico e ambiental, melhoria na saúde e qualidade de vida da população.

⁶ A ser entregue somente no mês de janeiro de 2026.

⁷ No caso da lista de ações do PPM, deve ser entregue a lista de ações apresentada à Arsa-MG que irá vigorar no mesmo ano da entrega

Em 2018, a Arsae-MG consolidou a metodologia de reconhecimento tarifário para fundos municipais de saneamento básico por meio da Resolução Arsae-MG nº 110/2018 e da Nota Técnica GRT nº 08/2018⁸, após realizar a Audiência Pública 20/2018. Foi fixado um percentual teto de 4% da receita tarifária líquida auferida pelo prestador em cada localidade, desde que os municípios cumprissem os pré-requisitos determinados pela agência.

Foi definido também que o montante repassado seria incorporado à tarifa no reajuste ou revisão do ano subsequente à habilitação. Ademais, a Resolução Arsae-MG 110/2018 estabeleceu o Componente Financeiro do Repasse aos Municípios (CFR), aplicado nos processos de reajuste e revisão tarifária, para assegurar a neutralidade dos repasses a fundos municipais para o prestador.

Ressalta-se que, como as atividades dos fundos municipais não são alvo de fiscalização por parte da Arsae-MG, a agência se limita a fiscalizar a transferência dos recursos por parte do prestador, de modo que a efetiva utilização dos recursos do fundo é de responsabilidade das administrações municipais, estando sujeitas às atividades de controle externo de órgãos como Ministério Público, Tribunal de Contas, Câmara de Vereadores, entre outros. Por essa razão, a Resolução Arsae-MG 154/2021, que reforçou a aplicação das regras da Resolução Arsae-MG 110/2018 para o ciclo 2021-2025, revogou o parágrafo único do art. 10. da resolução citada, que mencionava necessidade de envio à Arsae-MG, por parte dos municípios, de relatórios anuais de atividades financiadas com os recursos do fundo. Todas as demais regras estão foram mantidas para o ciclo, sendo detalhadas na NT CRE 04/2021.

4.1. Resultados do 2º ciclo

Para a revisão tarifária de 2021, além dos 134 municípios que passaram a receber os recursos em 2020, outros 94 municípios atendidos pela Copasa e pela Copanor passaram a receber recursos para seus fundos de saneamento. Já em 2022, foram habilitados mais 70 novos municípios, passando a contar com os repasses a partir do início de 2023.

Por fim, em 2023, foram habilitados 27 novos municípios, sendo 24 desses considerados nos reajustes tarifários realizados em 2023 para a Copasa e para a Copanor. Destaca-se ainda, que houve uma revogação de habilitação⁹ em março de 2023, relativa ao município de Catuji, restando ao todo 321 municípios com fundos de saneamento básico habilitados ao recebimento de repasse tarifário de parte da receita obtida pelos prestadores de serviço público nos respectivos municípios, limitados a, no máximo, 4% (quatro por cento), em 2024.

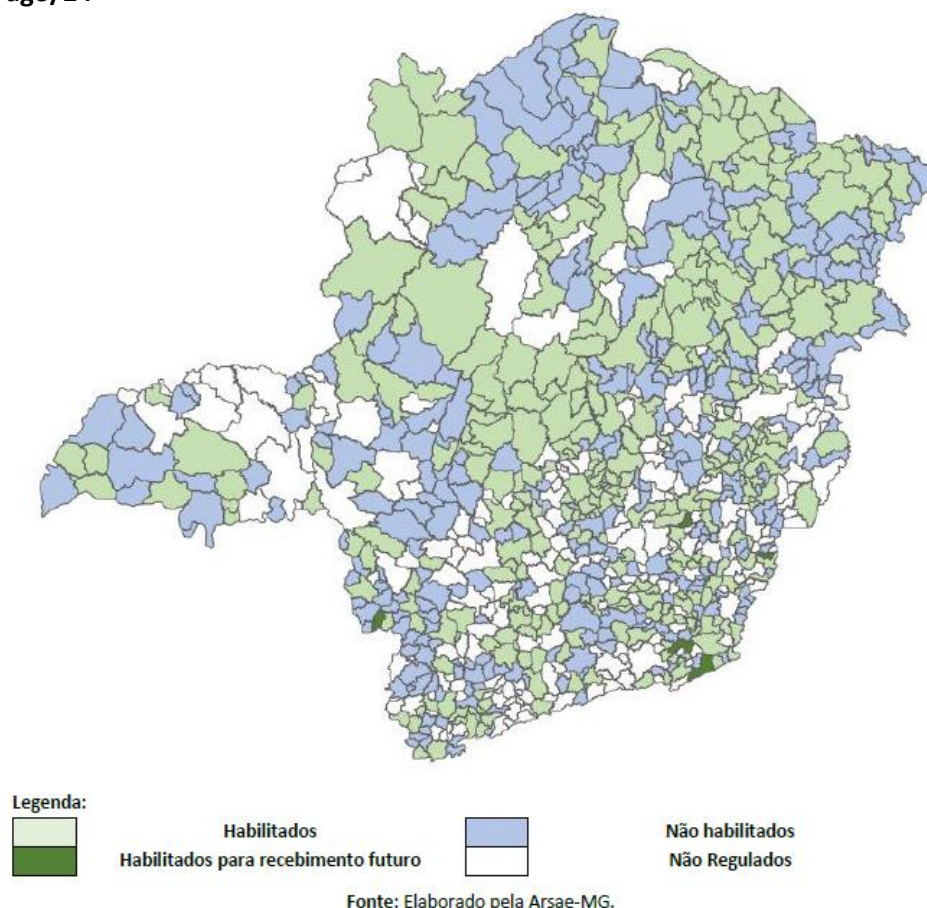
Até agosto de 2024, já constavam ao todo 326 municípios com fundos de saneamento básico habilitados, ao recebimento do repasse tarifário, sendo 2 (dois) novos municípios habilitados em 2024, somados aos 3 municípios habilitados em 2023 e que passarão a receber os recursos a partir do próximo ciclo tarifário, em 2025. Dessa forma, cerca de 51,3% do total de municípios regulados pela Arsae-MG se encontram habilitados até o momento.

⁸<http://arsae.mg.gov.br/resolucoes-normativas/page/817-110-2018-cria-mecanismo-de-reconhecimento-tarifario-do-repasse-de-parcela-da-receita-direta-dos-prestadores-regulados-pela-agencia-a-fundos-municipais-de-saneamento>

⁹ O Município de Catuji teve sua habilitação revogada, em março de 2023, pelo ofício Arsae/GAB nº 101/2023 (61652467) devido a inobservâncias a alguns preceitos do programa explicados no referido ofício. Destaca-se a desatualização das informações requisitos para a habilitação, em especial, a não apresentação de conta bancária atualizada para efetivação dos depósitos bancários, mesmo após sucessivas comunicações pela Arsae-MG

A figura abaixo ilustra o número de municípios habilitados até o momento, estando em verde claro os municípios aptos ao recebimento dos recursos em 2024. Em verde escuro, estão destacados os municípios já habilitados ao recebimento dos repasses tarifários, mas que só passarão a receber os recursos no próximo ciclo tarifário. Em azul, estão representados os municípios atendidos pela Copasa e Copanor, ainda não habilitados e, em branco, estão os municípios restantes que não são atendidos pelos prestadores regulados pela Arsae-MG. Assim, há ainda um significativo conjunto de municípios com potencial¹⁰ de habilitação.

Figura 1 - FMSB - Distribuição geográfica dos municípios habilitados entre 2019 e ago/24



4.2. Proposta para o próximo ciclo

A Arsae-MG adotará para o próximo ciclo as mesmas diretrizes gerais e metodologias estabelecidas pela Resolução Arsae-MG 154/2021, pela Nota Técnica CRE nº 04/2021 e pela Resolução Arsae-MG 110/2018, que são apresentadas nas próximas seções.

4.2.1. Habilitação dos repasses aos fundos municipais

Para o reconhecimento tarifário do repasse para fundos municipais de saneamento, o município poderá comunicar à Arsae-MG a qualquer momento sobre a constituição de novo FMSB e solicitar a

¹⁰A relação completa de municípios habilitados, bem como aqueles não habilitados pode ser consultada no endereço <http://www.arsae.mg.gov.br/habitacao-dos-fundos>

habilitação do repasse de recursos tarifários para reconhecimento futuro pela Agência, mediante o envio de cópia dos seguintes documentos:

- Ofício com a solicitação do reconhecimento tarifário de repasse a fundo municipal de saneamento, contendo o valor percentual expresso da receita do prestador no município que constituirá o fundo;
- Cópia do Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) em vigor;
- Cópia da Lei que institui o Fundo Municipal de Saneamento receptor do repasse e eventuais atualizações de tal Lei;
- Cópia da publicação oficial mais atualizada da designação dos membros do Conselho Municipal que deverá definir as diretrizes e os mecanismos para o acompanhamento, fiscalização e controle do Fundo de Saneamento; e
- Declaração de cada titular (municípios envolvidos) indicando a conta bancária de movimento específica do Fundo Municipal de Saneamento Básico na qual está autorizado o crédito do repasse.

Os documentos são analisados pela Agência, que dá publicidade, via ofício, ao prestador de serviços e ao município da habilitação dos novos FMSB estabelecidos e, anualmente, divulga em seu site a listagem de todos os fundos habilitados a receber os repasses. O prestador ficará obrigado a repassar o percentual teto da Receita Operacional Líquida ao FMSB do município a partir do mês seguinte ao de entrada em vigor das tarifas que tenham incluído os valores a serem repassados. Além disso, os repasses a serem incluídos em determinado reajuste ou revisão terão de estar habilitados até 31 de setembro do ano anterior. Ou seja, ainda que habilitados, os municípios só receberão os recursos destinados aos FMSB após a inclusão destes nas tarifas do prestador, por meio dos processos de revisão ou reajuste do ano fiscal posterior.

Mantém-se a exigência de que o município conserve a documentação de habilitação atualizada com a Arsae-MG, sendo esta sujeita a fiscalização a qualquer tempo pela agência.

4.2.2. Apuração dos valores a serem reconhecidos na tarifa

O reconhecimento, nas tarifas de água e esgoto, dos valores a serem repassados aos fundos municipais de saneamento básico acontecerá somente nos processos de reajuste tarifário ou revisão tarifária periódica do ano fiscal posterior ao da habilitação do repasse. A agência incorporará às tarifas o valor projetado dos repasses para o período de referência. A projeção será feita considerando os valores de Receita Operacional Líquida percebidos pelo prestador nos municípios habilitados, no ano fiscal anterior a estes processos, multiplicado pelo percentual habilitado.

Caso o prestador realize os repasses para os fundos municipais em valor inferior ao correspondente ao percentual habilitado, a Arsae-MG atuará para que sejam aplicadas as medidas compensatórias e sancionatórias cabíveis. Alternativamente, caso o prestador repasse mais do que o percentual habilitado, não haverá compensações tarifárias referentes a este subcomponente.

Caso os prestadores não cumpram o envio das informações elencadas no artigo 8º da Resolução Arsae-MG nº 110/2018, os valores não comprovados nas compensações financeiras deverão ser devolvidos aos usuários no reajuste ou revisão seguinte, por meio de componente financeiro determinado pela Agência.

Anualmente, a Coordenadoria Técnica de Regulação e Fiscalização Econômico-Financeira (CRE) através da Gerência de Fiscalização Econômica (GFE) emitirá um Relatório de Fiscalização para cada prestador

com as informações dos municípios contemplados e os valores do repasse aos FMSB, a serem considerados nos componentes financeiros.

4.2.3. Percentual de aceitação do repasse para fundos municipais

Os valores a serem incorporados às tarifas para cada município não excederão o percentual teto estabelecido pela Arsae-MG, atualmente em 4% e que será mantido para o próximo ciclo tarifário. Apesar da distribuição assimétrica de recursos, em termos de valores absolutos, entre os diferentes municípios com regulação pela Arsae-MG, a instituição de um único percentual teto para reconhecimento de repasses configura a regra mais clara e que traz tratamento mais isonômico.

Os percentuais habilitados para reconhecimento tarifário serão aplicados sobre a Receita Operacional Líquida dos serviços de água e esgotamento sanitário. Ou seja, serão somadas as receitas diretas dos serviços de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto deduzindo as devoluções, descontos incondicionais concedidos e tributos sobre vendas. Optou-se pela receita líquida, pois esta mede efetivamente quanto de recurso é auferido pelo prestador no município.

4.2.4. Fiscalização e componente financeiro resultante

A fiscalização econômica da Arsae-MG tem por finalidade confirmar o atendimento dos repasses às regras estabelecidas pela agência, a obtenção dos recursos necessários aos repasses por parte dos prestadores e a tempestiva realização dos repasses aos fundos homologados. Sinteticamente, afere-se a diferença entre o montante recebido pelo prestador, via tarifa de água e esgoto, e o valor que deveria ter sido repassado aos fundos municipais habilitados. Ademais, compara-se o valor que deveria ter sido repassado a esses fundos municipais e o efetivamente transferido, comprovado mediante apresentação de documentação obrigatória. As apurações são realizadas com base no ano fiscal anterior.

Como consequência das diferenças citadas acima, a cada Reajuste Tarifário ou Revisão Tarifária é também incorporado um componente financeiro com relação ao ano fiscal anterior, visando assegurar neutralidade do programa para o prestador.

Quadro 4 - Mecanismo de Compensação Financeira

Parcela	Cálculo	Finalidade
Componente Financeiro referente à operacionalização dos Repasses (CFR)	$CFR = VR + RT$	Assegurar a adequada destinação do Repasse aos FMSB por meio de componente financeiro adicional a ser considerado em Reajuste/Revisão Tarifário
Variação da Receita (VR)	$VR = RN - RO$	Assegurar a neutralidade da variação de mercado para a obtenção dos recursos necessários ao Repasse aos FMSB
Realização de Transferência (RT)	$RT = TR - TE$, se $TR < TE$ ou $RT = 0$, se $TR \geq TE$	Assegurar que o Repasse aos FMSB previsto seja tempestivamente realizado a cada ano

Onde:

RN: Recursos necessários ao prestador para realização do repasse aos fundos municipais.

RO: Recursos do repasse aos FMSB obtidos via tarifa.

TE: Valor total que deveria ser transferido ao fundo (ou aos fundos) pelo prestador, baseada no percentual homologado pela Arsa-MG em relação a receita dos serviços de água e esgoto auferida no município (ou nos municípios).

TR: Transferência Realizada pelo prestador ao (s) FMSB.

A Nota Técnica GRT nº 08/2018¹¹ detalha o cálculo das parcelas de Variação da Receita (VR) e de Realização de Transferência (RT) que compõem o Componente de Financeiro referente à operacionalização dos Repasses (CFR) a que se refere o artigo 7º da Resolução Arsa-MG nº 110/2018. O método de cálculo dos elementos deste componente financeiro será mantido para o próximo ciclo tarifário.

O valor da TE (Transferência Esperada) é calculado a partir da receita realizada, admitindo descasamento temporal de um mês entre a realização da receita e a transferência do valor, antes da sua confrontação com o valor da TR (Transferência Realizada). Ou seja, os valores transferidos entre fevereiro do ano “t-1” e janeiro do ano “t” (TR) serão avaliados à luz da receita auferida entre janeiro e dezembro do ano “t-1”, à qual será aplicado o percentual homologado para cálculo da TE do ano “t-1”.

Ressalta-se que os valores de CFR, VR e RT a serem considerados no Reajuste Tarifário ou na Revisão Tarifária do ano “t” são calculados com base nos valores de RN, RO, TR e TE apurados para o ano fiscal “t-1”. Para o cálculo do componente VR da compensação, são consideradas as mesmas rubricas do PPM e do PRPDI, conforme Quadro 1 do Anexo I desta Nota Técnica. Para o cálculo do componente RT, são utilizadas as rubricas listadas no Quadro 2 do mesmo anexo.

4.2.5. Transparência e Controle Externo

Espera-se que a aplicação dos recursos dos fundos municipais de saneamento básico ocorra em projetos e atividades que cumpram com o objetivo para eles estabelecidos no marco regulatório do setor (Lei Federal 11.445/2007, artigo 13), que é promover a universalização desses serviços públicos.

¹¹https://arsae.mg.gov.br/images/documentos/audiencia_publica/NT_GRT_08_2018_Reconhecimento_Repasses.pdf

A Arsae-MG não possui competência para intervir na maneira efetiva que o gestor municipal utilizará os recursos, nem para fiscalizar as ações financiadas pelos FMSB no município. Em razão disso, entende-se como de grande relevância o controle social por parte de entes públicos cujas competências abrangem o controle do uso desses recursos, como o Tribunal de Contas do Estado (TCE-MG), a Câmara Municipal de cada um dos municípios beneficiados e o Ministério Público do Estado de Minas Gerais (MPMG). Enfatiza-se também o papel fiscalizador do conselho municipal designado para o acompanhamento das ações financiadas pelo FMSB e pelo repasse tarifário.

Ademais, além dos eventos de divulgação e capacitação para habilitação, a Arsae-MG buscará promover também momentos para troca de experiências e apresentação de resultados por parte dos municípios. Espera-se assim propiciar os devidos insumos para fiscalização da aplicação dos recursos por aqueles que detém essa atribuição.

Por fim, ressalta-se novamente que o acompanhamento da Arsae-MG se resume a verificar se os repasses devidos pelos prestadores de serviço, no caso específico dessa nota técnica, a Copasa, estão sendo realizados da forma estabelecida pela Agência.

5. PROGRAMA REGULATÓRIO DE PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO (PRPDI)

O setor de saneamento básico se defronta com inúmeros desafios no país, em especial, com a necessidade de universalização dos serviços a tarifas módicas para os usuários. A ampliação do atendimento tem potencial para melhorar as condições de saúde, socioeconômicas e ambientais da sociedade. Por sua vez, investimentos em Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PDI) no setor de saneamento promovem o desenvolvimento de tecnologias, produtos e processos que elevam a eficiência, produtividade e qualidade do saneamento, gerando resultados positivos para as prestadoras dos serviços e, principalmente, na qualidade de vida da população. No entanto, a política pública de investimento em pesquisa na área de saneamento é relativamente negligenciada no setor. Iniciativas relevantes, como o Programa de Pesquisas em Saneamento Básico – PROSAB – mais consistente e ambicioso programa de apoio à pesquisa e desenvolvimento na área, foram implementados, sem, contudo, contarem com a integração entre ambiente acadêmico e prestador.

Com o objetivo de incentivar o aumento dos investimentos em Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PDI) da Copasa, a Arsae-MG instituiu na Revisão Tarifária de 2021 o Programa Regulatório de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PRPDI), que aloca um montante em termos percentuais da receita nas tarifas da Copasa para o financiamento de ações de PDI. O intuito do programa é fomentar a criação de uma rede de inovação, que consiga associar capital humano a recursos financeiros, de forma que bons projetos sejam realizados e financiados no setor de saneamento básico, envolvendo diversos atores. Objetiva-se que os projetos de PDI sejam capazes de gerar novas técnicas ou produtos, bem como adaptações e aperfeiçoamentos nos processos e produtos já existentes.

Espera-se, ainda, que o investimento em pesquisa e desenvolvimento gere benefícios para a prestação como, por exemplo, aumento da eficiência operacional, e ganhos a serem compartilhados com usuários e sociedade, como modicidade tarifária, conservação ambiental, sustentabilidade a longo prazo e desenvolvimento nacional de tecnologias. A capacidade de aperfeiçoamento do prestador impulsiona tanto seu crescimento quanto o desenvolvimento do setor como um todo.

Assim, as potencialidades advindas da implementação de uma política pública de incentivo à inovação frente aos desafios do setor justificam uma intervenção regulatória. Soma-se a isto a não priorização de investimentos em PDI no prestador, dado o distante horizonte de retorno desses.

Em 2022, a agência elaborou o Manual Técnico CRE 01/2022¹², que instituiu as regras para o programa. O manual estabeleceu que o prestador deveria enviar à agência primeiramente um Plano Plurianual apresentando todas as linhas temáticas de interesse para investimentos em PDI ao longo do ciclo tarifário, bem como a indicação dos projetos que o prestador pretendia realizar durante o período de abrangência do plano. Após a ratificação do plano pela agência, o prestador poderia começar a cadastrar os projetos, estratégicos ou ordinários. Os projetos estratégicos precisariam de avaliação prévia da agência para sua execução e deveria ter custo acima de 0,05% da receita do prestador, enquanto os projetos ordinários só seriam avaliados ao seu término.

5.1. Projetos cadastrados em 2023 e 2024, e fiscalização do programa

Em 24 de janeiro de 2023, a Copasa enviou o Plano Plurianual, conforme diretrizes do Manual Técnico CRE 01/2022. Após solicitação de ajustes por parte da agência, o plano foi enviado novamente em 11 de abril de 2023, sendo ratificado pela Arsa-e-MG em 27 de abril de 2023.

No dia 12 de maio do mesmo ano, por meio da Comunicação Externa USRE 124/2023 (69508374), o prestador enviou seu primeiro projeto para avaliação da agência, intitulado '*COPASA MG 4.0: Aplicação de Internet das Coisas no Saneamento para Implementação do Processo de Transformação Digital da empresa*'.

Desde então, foram cadastrados mais cinco projetos, conforme tabela abaixo:

Quadro 5 – Projetos cadastrados e respectivos orçamentos

Projetos	Tipo de Projeto	Previsão orçamentária
COPASA MG 4.0: Aplicação de Internet das Coisas no Saneamento para Implementação do Processode Transformação Digital da COPASA MG	Ordinário	R\$1.835.352,00
Compost Tree: transformação do lodo de esgoto em fertilizante orgânico	Estratégico	R\$14.387.716,25
Aliança Estratégica para criação de ambiente promotor de inovação tecnológica e capacitação visando a universalização da coleta e tratamento de esgoto e a transição para economia circular do setor de esgotamento sanitário em Minas Gerais	Estratégico	R\$5.454.104,35
Avaliação do emprego de Espuma de Poliuretano para Remoção de Nitrato, Ferro e Manganês.	Ordinário	R\$271.119,76
Avaliação do uso de imagens de satélite para detecção de vazamentos de água tratada	Ordinário	R\$2.620.800,00
Avaliação ambiental de remanescentes florestais em APP e áreas adjacentes e propostas de recuperação, mitigação e controle de Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit - Estudo de caso: ETE Vieira/Montes Claros.	Ordinário	R\$96.550,03

¹² https://www.arsae.mg.gov.br/wp-content/uploads/2023/01/Manual_PDI_Atualizado.pdf

Nenhum projeto foi concluído até o momento, não havendo, portanto, avaliação final a respeito de nenhum deles. No manual, está previsto também que o prestador deverá enviar até 31 de março de cada ano: i) Base de cálculo mensal da Receita Operacional Líquida (ROL), sobre a qual foi aplicado o percentual destinado ao PRPDI; ii) Relatório Financeiro Anual (RFA) dos valores movimentados PDI; iii) Razão em base mensal das contas contábeis vinculadas ao PDI; iv) Extratos bancários mensais da conta corrente e conta investimento, quando existir, vinculadas ao PRPDI. O Relatório Financeiro Anual (RFA) deverá agrupar todas as movimentações financeiras relacionadas ao PRPDI no exercício anterior, devendo ser informadas as movimentações realizadas com os recursos tarifários destinados ao programa, os rendimentos financeiros provenientes da aplicação dos recursos e dos gastos realizados, estes identificados por projeto (centro de custos).

Em outubro de 2024, a Gerência de Fiscalização Econômica (GFE) da Arsae-MG elaborou o Relatório GFE 55/2024 para avaliar o atendimento, pela Copasa, aos normativos definidos pela agência. Apurou-se que a Copasa MG iniciou o processo de transferências de valores à conta vinculada ao PRPDI apenas em setembro de 2023. Essa transferência levou em consideração os valores que deveriam ter sido depositados entre os meses de janeiro a setembro. Esses valores foram corrigidos pela taxa Selic pela própria companhia devido ao atraso das transferências. Ao todo, durante o ano de 2023, a companhia transferiu para a conta vinculada ao PRPDI o montante de R\$ 5.984.332. Entretanto, segundo cálculos da Arsae-MG, esperava-se transferências no montante de R\$ 7.087.637. Levando-se em consideração o atraso das transferências de valores por parte da Copasa MG, e corrigindo-se pela taxa Selic as diferenças não transferidas ao tempo estipulado, ficou pendente a ser transferido para a conta vinculada o montante de **R\$ 1.366.179**, corrigido até dezembro de 2023.

O prestador encaminhou devidamente o Relatório Financeiro Anual (RFA), entretanto, apurou-se que foram registradas despesas anteriores a cadastro de projetos, motivo pelo qual o relatório recomendou glosa de recursos. Como as compensações serão feitas apenas ao fim do ciclo tarifário, as glosas serão avaliadas em momento oportuno.

Com relação à transparência do programa, verificou-se que a Copasa criou seção no seu sítio eletrônico destinada ao “Inova Copasa” trazendo as informações básicas do PRPDI. Criou ainda seção específica contendo links de acesso ao “Manual Técnico Arsae-MG CRE nº 01/2022”, ao “Plano Plurianual 2023-2025” do PRPDI, a “Resolução Arsae-MG nº 166/2022” e a uma “Planilha de Acompanhamento” do programa contendo as informações exigidas nos incisos II a IV do art. 16 da Resolução Arsae-MG nº 166/2022. Entretanto, dos seis projetos enviados à agência, apenas um se fazia presente na planilha de acompanhamento no sítio eletrônico da Copasa quando o relatório foi elaborado. O site contém também informações referentes aos gastos com o programa, bem como informações relativas ao saldo atualizado da conta do programa, que corresponde ao verificado nos comprovantes bancários encaminhados durante o processo de fiscalização.

Em termos gerais, o relatório concluiu que houve esforço por parte da Copasa em atender aos normativos do programa, sendo natural a necessidade de ajustes para adequação das expectativas tanto do regulador quanto do regulado.

5.2. Proposta para o próximo ciclo

O objetivo maior do Programa Regulatório de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação (PRPDI) da Arsa-MG é o incentivo ao desenvolvimento e à implantação de tecnologias, de produtos e de processos que resultem em aumento de eficiência, produtividade e qualidade na prestação dos serviços de saneamento. A Agência considera essencial para o alcance desse objetivo que o programa incentive o fortalecimento de uma cadeia de inovação que una os diversos atores que atuam no setor de saneamento básico.

A presente nota técnica trata das diretrizes gerais para os procedimentos do Programa Regulatório de PDI, além dos percentuais aplicados às tarifas para destinação ao Programa de PDI, a serem implementados durante o próximo ciclo tarifário. As regras de funcionamento do programa, forma de avaliação dos projetos, linhas temáticas prioritárias e fiscalização, monitoramento e controle das ações estão definidas no Manual Técnico CRE 01/2022, que deverá ser discutido e atualizado em 2026, podendo sofrer ajustes pontuais.

5.2.1. Planejamento

Antes do início do ciclo tarifário, a Copasa deverá apresentar plano plurianual com a proposta de linhas temáticas de aplicação dos recursos de PDI, que contenha, para cada linha temática, justificativa e problemática, objetivos, resultados esperados e estratégias para alcance dos resultados, incluindo eventuais parcerias e volumes de recursos previstos para serem alocados interna e externamente. A Copasa definirá as linhas temáticas prioritárias, mas a Arsa-MG poderá apresentar outras linhas temáticas que julgar pertinente.

Ainda, para cada linha temática, deverá ser indicado em que fases da cadeia de inovação se pretende aplicar o recurso, podendo ser em pesquisa básica, pesquisa aplicada, desenvolvimento experimental, inovação de produto, processo, novo método de marketing ou novo método organizacional. Também deverá apresentar como se dará o processo de chamada – se os projetos serão realizados pela própria Copasa ou se a empresa abrirá editais para contratação de iniciativas externas, seleção e acompanhamento das ações de PDI.

Para a avaliação do plano serão consideradas a relevância, a coerência e os potenciais benefícios da proposta de aplicação dos recursos de PDI. Ainda será avaliado se a proposta de planejamento contribui para o fortalecimento da cadeia de inovação, considerando as parcerias e percentual de recursos previstos para serem alocados externamente. Não será necessário apresentar os projetos que serão realizados no plano, que serão avaliados após a conclusão.

O plano plurianual poderá passar por revisões anuais, caso a companhia entenda necessário, que também deverão ser apresentadas e avaliadas pela agência.

5.2.2. Execução

A execução do plano plurianual, após a sua aprovação, caberá ao prestador. A realização dos projetos poderá contar, além dos recursos tarifários do programa, com recursos financeiros do próprio prestador ou de terceiros.

Os projetos deverão ser aderentes às linhas temáticas e deverão ter duração máxima de 48 meses, com uma prorrogação máxima de 12 meses ou 60 meses não prorrogável conforme previsto no item 5.4 do Manual Técnico CRE 01/2022. A inclusão de novos projetos poderá se dar a qualquer momento dentro do período de abrangência do plano, a critério do prestador.

No processo de elaboração dos editais, seleção das propostas e acompanhamento dos projetos, a Copasa poderá contar com a colaboração de entidades de amparo à pesquisa.

5.2.3. Avaliação, controle e transparência

Para avaliação técnica-científica dos projetos concluídos, a Arsae-MG poderá buscar apoio nas entidades ligadas ao fomento de pesquisas. Adicionalmente, a Agência poderá buscar aconselhamento entre notáveis e especialistas para avaliação dos projetos nas diversas fases do programa.

Caso o projeto seja considerado inadequado, o valor envolvido na execução do projeto deverá ser glosado das tarifas somente ao final do ciclo tarifário, quando acontecerá a avaliação dos projetos executados com os recursos tarifários. Para Projetos Estratégicos, conforme estabelecido no Manual Técnico CRE 01/2022, haverá também avaliação prévia da agência para aprovação.

As prestações de contas deverão ser apresentadas após a conclusão dos projetos e serão alvo de fiscalização financeira e contábil pela Arsae-MG. A Arsae-MG poderá solicitar informações adicionais ao prestador no âmbito das fiscalizações. A contabilização dos gastos em PDI constará de procedimento próprio para o efetivo acompanhamento e fiscalização. A forma como será realizada esta prestação de contas consta também do referido manual técnico.

Finalmente, os instrumentos a serem utilizados para se dar transparência aos recursos arrecadados com as tarifas para o financiamento das iniciativas de PDI, assim como a destinação dos recursos, estão definidos no Manual Técnico CRE 01/2022 e poderão sofrer ajustes quando da atualização do documento.

5.2.4. Percentual aplicado às tarifas e compensação

Levando em consideração os valores despendidos durante os anos do atual ciclo tarifário, a Arsae-MG entende que não se deve aumentar o percentual tarifário, uma vez que a Copasa não gastou todo o recurso alocado nas tarifas. Desse modo, propõe-se que seja mantido o percentual atual aplicado nas tarifas, isto é, 0,3% da Receita Operacional Líquida do ano anterior.

A cada revisão tarifária, a Arsae-MG avaliará a execução dos recursos destinados ao PRPDI. Em caso de acumulação de saldo na conta vinculada ao PRPDI em montante igual ou superior ao apurado no somatório dos valores referentes aos últimos 24 meses de apuração, a Arsae-MG realizará a compensação de parte ou do total dos valores acumulados na revisão tarifária em questão, sendo esses direcionados à modicidade tarifária. Em caso de acumulação de saldo inferior ao citado, a agência avaliará a realização da compensação direcionada à modicidade tarifária, a partir de uma avaliação da eficiência e conveniência da manutenção dos saldos pelo prestador. Para apuração da Receita Operacional Líquida, serão consideradas as mesmas rubricas avaliadas no PPM, conforme Quadro 1 do Anexo I desta Nota Técnica.

6. SUBSÍDIO COPANOR

A Arsa-MG estabeleceu, em 2017, o subsídio inter-regional entre Copasa e Copanor, instrumento que aloca na tarifa da Copasa recursos para garantir gastos em manutenção e a realização de investimentos na subsidiária, com o objetivo de trazer melhorias nas condições de infraestrutura para sua prestação de serviços.

No entanto, com as mudanças do novo marco regulatório do saneamento esse tipo de subsídio inter-regional perdeu o amparo legal que fundamentou sua criação. Os dispositivos da Lei Federal 11.445/2007 que tratavam de subsídios tarifários foram alterados, sendo que a própria definição de “subsídios” foi modificada. Especificamente, as alterações no inciso VII do art. 3º; no § 2º do art. 29; e no caput e incisos do art. 31 retiraram as menções à possibilidade de subsídio entre localidades e entre prestadores. Apesar da nova redação do caput do art. 29 prever subsídios e subvenções como formas adicionais de garantia da sustentabilidade econômico-financeira, a lei apenas estabeleceu que os subsídios devem ser destinados à universalização do acesso aos serviços públicos de saneamento básico por parte de populações de baixa renda (art. 3º), sendo destinados aos usuários que não possuem capacidade de pagamento para arcar com o custo integral do serviço (art. 29, § 2º). Em específico, o dispositivo que fundamentou a criação do subsídio da Copanor, anteriormente previsto no inciso I do artigo 31 da Lei nº 11.445/2007, foi revogado:

~~“Art. 31. Os subsídios necessários ao atendimento de usuários e localidades de baixa renda serão, dependendo das características dos beneficiários e da origem dos recursos:~~

Art. 31. Os subsídios destinados ao atendimento de usuários determinados de baixa renda serão, dependendo da origem dos recursos:

~~I – diretos, quando destinados a usuários determinados, ou indiretos, quando destinados ao prestador dos serviços;~~

~~II – tarifários, quando integrarem a estrutura tarifária, ou fiscais, quando decorrerem da alocação de recursos orçamentários, inclusive por meio de subvenções;~~

~~III – internos a cada titular ou entre localidades, nas hipóteses de gestão associada e de prestação regional.~~

I – (revogado);

II – tarifários, quando integrarem a estrutura tarifária, ou fiscais, quando decorrerem da alocação de recursos orçamentários, inclusive por meio de subvenções; e

III – internos a cada titular ou entre titulares, nas hipóteses de prestação regionalizada.”

Ainda assim, a Arsa-MG manteve esse mecanismo em caráter transitório, considerando o Parecer Jurídico nº 16.282/2020 1º de dezembro de 2020 da Advocacia-Geral do Estado. Este parecer destacou que era possível a manutenção provisória da política tarifária adotada até que sobrevenha a regulamentação federal e que seja estruturada alternativa para o financiamento de investimentos para a Copanor, a fim de não haver colapso na prestação do serviço realizado pelo prestador de serviços e não deixar a população do norte e nordeste do estado em situação de maior vulnerabilidade do que já se encontram. Assim, a

¹³https://www.arsae.mg.gov.br/images/documentos/audiencia_publica/35/ParecerJuridico_16282_SubscricaoC3%ADdioC_opanor.pdf

manutenção do subsídio deveria ocorrer até que sobreviesse alguma regulamentação ou solução que garantisse sustentabilidade à prestação de serviços.

Em 2022, na 4ª Revisão Tarifária Periódica da Copanor, a Arsae-MG discutiu as regras de aplicação e montantes destinados ao subsídio inter-regional a partir da análise de possíveis impactos tarifários dessas alterações, bem como de uma avaliação qualitativa dos diferentes cenários para a continuidade ou não do subsídio. Buscou-se, nesse sentido, evidenciar a transitoriedade do mecanismo e a necessidade de se buscar alternativas para o modelo de financiamento do prestador sem permitir uma ruptura drástica que prejudicasse a área de atendimento da companhia, em especial seus usuários. Dentre os cenários analisados naquele momento, a Arsae-MG optou por manter o valor nominal do subsídio, ou seja, não mais atualizar seu valor anualmente pelo Índice Nacional da Construção Civil (INCC). Tratou-se de uma forma simplificada de reduzir o montante do subsídio gradualmente, com impactos reduzidos na disponibilidade de recursos, mas com sinalização ao término desse modelo de financiamento.

Com a conclusão do processo de comprovação da Capacidade Econômico-Financeira da Copanor em março de 2024¹⁴, a visão estabelecida para o futuro da empresa foi a estruturação de uma parceria público-privada (PPP) para captação dos recursos necessários à universalização dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário na região nordeste de Minas Gerais. Diante deste novo cenário, o mecanismo de subsídio tarifário perderá sua finalidade, uma vez que foi apresentada pela empresa uma nova solução para garantir a continuidade da prestação dos serviços naquela região. Com isso, fica prevista a existência do subsídio até o momento em que a PPP for estruturada e entrar em operação. Do todo modo, enquanto perdurar o subsídio no atual e no próximo ciclo tarifário, deverá ser realizada a compensação financeira a ser apurada em processo fiscalizatório, conforme previsto no art. 27 da Resolução Arsae nº 154/2021.

6.1. RESULTADOS DO 1º E 2º CICLO

Antes de apresentar detalhes sobre as regras de funcionamento do Subsídio Copanor para o ciclo tarifário de 2025 a 2029, é necessário realizar um resumo dos principais resultados observados para esse mecanismo.

Desde a criação do Subsídio Tarifário Copanor até o fim de 2023, mais de R\$ 380 milhões foram obtidos por meio da receita tarifária da Copasa para o programa. O montante, após os descontos dos tributos, conforme estabelecido pela metodologia aprovada na Resolução Arsae-MG nº 96/2017 e ratificada pela Resolução Arsae-MG nº 154/2021, proporcionou R\$ 286,6 milhões a serem aportados ao longo do período de existência do subsídio.

No período de existência do Subsídio Tarifário Copanor, foram observados aportes de capital realizados, pela Copasa, em sua subsidiária integral, Copanor, que totalizaram pouco mais de R\$ 312,9 milhões. Embora a realização de aportes em valores superiores aos recursos gerados pelo programa pudesse gerar uma expectativa de realização de investimentos e gastos com manutenção acima das metas anuais do programa, esse não foi o resultado encontrado, tendo totalizado R\$ 219 milhões durante o período apurado.

No período de 2017 a 2023, a diferença obtida entre o total de aportes realizados pela Copasa na Copanor (R\$ 312.934.988) e os desembolsos com Investimentos e Manutenção (R\$ 219.061.694) da Copanor

¹⁴ Para mais detalhes sobre o processo de comprovação da capacidade econômico-financeira da Copanor, acessar o seguinte link: <https://www.arsae.mg.gov.br/economico-financeira-copanor/>

totaliza R\$ 93.873.294. Por sua vez, a diferença entre a receita total com recursos tarifários gerados exclusivamente para o Subsídio Tarifário Copanor (R\$ 286.675.487) e os desembolsos com Investimentos e Manutenção (R\$ 219.061.694), totaliza R\$ 67.613.793. Observa-se, portanto, que a Copanor apresentou dificuldades persistentes em utilizar os recursos aportados pelo subsídio em ações de manutenção e de investimento em infraestrutura de abastecimento de água e de esgoto. Em razão dessa constatação obtida por meio das fiscalizações econômicas, a Arsae-MG não promoveu qualquer incremento ao longo dos anos no valor a ser aportado pela Copasa, apesar de observar a grande carência de investimentos na região de atuação da Copanor.

Também por meio das fiscalizações econômicas, identificou-se dificuldades em se rastrear a aplicação dos recursos aportados para os fins estabelecidos pelas normativas da Arsae-MG. No Relatório de Fiscalização GFE 041/2024¹⁵, realizou-se um levantamento por meio do qual não foi possível apontar que os recursos não utilizados do Subsídio Copanor ainda permaneciam na sua totalidade no caixa do prestador de serviços. O relatório de fiscalização foi apresentado para a Copanor no dia 28 de novembro de 2024 com um pedido de esclarecimentos a respeito desse levantamento e, até o fim da elaboração dessa nota técnica, nenhuma resposta foi encaminhada para a Arsae-MG.

Por fim, além da definição das regras de alocação de recursos e de estruturação de informações a serem repassadas para a Arsae-MG, a Agência estabeleceu um conjunto de diretrizes para a transparência do Subsídio Copanor. E, assim como realizado para os outros aspectos desse programa especial, a Arsae-MG acompanhou a implementação dessas determinações de transparência por meio de relatórios de fiscalização. Em linhas gerais, a Copanor conseguiu implementar bem as regras de transparência, com algumas solicitações de melhoria sendo apontadas nos relatórios de fiscalização.

Em geral, apesar de observar um desempenho abaixo do esperado na execução dos recursos do Subsídio Copanor ao longo dos anos e das questões relacionadas ao respaldo legal para manutenção desse mecanismo, a Arsae-MG opta por manter o Subsídio Copanor em caráter provisório para o próximo ciclo tarifário até que a nova estrutura de financiamento de investimentos em saneamento na região esteja operando, assim como já projetado no processo de comprovação da capacidade econômico-financeiro da Copanor.

6.1.1. Montante financeiro alocado

A Arsae-MG propõe que sejam mantidas as principais diretrizes aplicadas na última revisão tarifária, tanto em relação aos montantes envolvidos quanto às regras de funcionamento. Assim, valor líquido projetado para repasse à Copanor continua sendo de R\$47.590.238.

A inserção desse montante nas tarifas da Copasa acarreta acréscimos de PIS, Cofins e de tributos sobre o lucro (IRPJ e CSLL) a serem custeados pelos usuários da Copasa. Os valores necessários para cobrir o impacto do PIS e da Cofins adicionais serão calculados automaticamente no cálculo global destes tributos, que é feito de forma circular considerando a receita construída. Já o acréscimo para pagamento de tributos

¹⁵https://www.arsae.mg.gov.br/wp-content/uploads/2024/09/gfe_rf_2024_041_fisc_periodica_copasa_copanor_2024_subsidio_copanor.pdf

sobre o lucro é alocado nas tarifas como componente financeiro, junto ao valor inserido para os aportes. Desse modo, o valor total inserido nas tarifas é R\$60.175.012.

Dada a transitoriedade do subsídio, que deve ser extinto assim que a PPP for instituída, tanto a alocação do recurso para os aportes quanto as compensações retroativas referentes ao programa continuarão sendo contempladas como componentes financeiros.

O mecanismo aqui discutido não impactará a tarifa da Copanor, dado o caráter não oneroso dos recursos.

6.1.2. Funcionamento financeiro do subsídio e compensação

Os mecanismos de funcionamento do subsídio apresentados nesta nota técnica para discussão seguem os mesmos preceitos estabelecidos na última revisão tarifária.

Em princípio, é fundamental entender que, uma vez que o subsídio inter-regional foi incluído na receita tarifária da Copasa, ele afetará a receita tarifária como um todo desse prestador. Por isso, é natural que a receita recebida para possibilitar as transferências de recursos da Copasa para a Copanor seja diferente, em alguma medida, dos R\$ 47,5 milhões anuais mais o acréscimo para tributos sobre o lucro, especialmente em função das variações do mercado da Copasa ao longo do ano. De forma resumida, além da verificação da tempestividade e valor dos aportes de capital social a serem feitos pela Copasa na Copanor, e da compensação por eventual variação da receita obtida do mercado, o mecanismo tarifário observa a realização das ações pela Copanor.

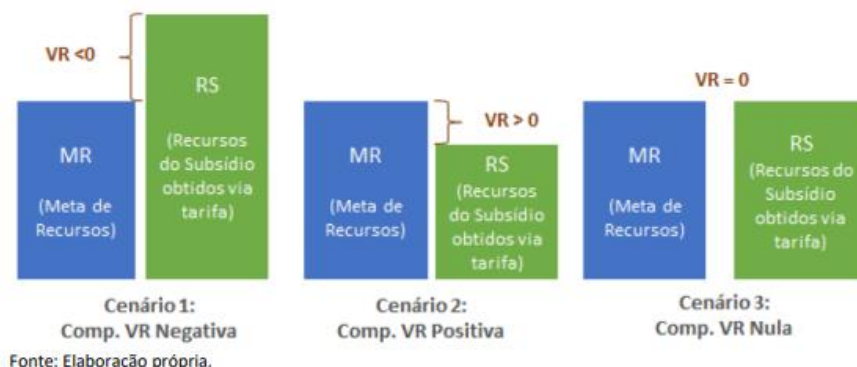
Essencialmente, o funcionamento financeiro do subsídio inter-regional se dá em três momentos: a captação de recursos via tarifa na Copasa (valor dos aportes mais o acréscimo para tributos sobre o lucro); a transferência dos recursos para a Copanor; e a realização das ações de investimento e de manutenção pela Copanor. Essa lógica não significa uma cronologia necessariamente fixa entre esses três momentos. Por exemplo, a Copasa pode decidir realizar um único aporte no início do ano fiscal, antes mesmo de ter captado recursos via tarifa. Essa decomposição em três parcelas visa apenas garantir o adequado funcionamento do mecanismo tarifário do subsídio, fazendo com que seus componentes sejam percebidos.

O Componente Financeiro referente ao Subsídio Tarifário para a Copanor ("STC"), será apurado em processo fiscalizatório anterior a cada Reajuste Tarifário da Copasa, e será considerado na formação da Tarifa de Aplicação resultante do reajuste tarifário. A seguir, apresenta-se uma breve representação gráfica do cálculo de cada uma das três parcelas envolvidas no Subsídio Tarifário para a Copanor (STC), com o intuito de facilitar a compreensão do mecanismo.

Caso o mercado entregue à Copasa via tarifa, em determinado período de avaliação, mais receitas do que o montante acordado para os aportes mais o acréscimo para tributos sobre o lucro, isso repercutirá em um valor negativo para a Parcela Variação da Receita (VR) do Componente Financeiro STC, tudo o mais constante. Ou seja, a Copasa irá devolver aos usuários valores faturados a maior do que o necessário para permitir o subsídio inter-regional. Por outro lado, caso o mercado consumidor gere menos receita do que o necessário para proporcionar os valores definidos, será observado um valor positivo na Parcela VR, a ser considerado no próximo reajuste tarifário da Copasa. Se a receita trazida pelo mercado se igualar aos valores definidos, não haverá qualquer compensação financeira no próximo reajuste tarifário da Copasa.

A figura abaixo ilustra o mecanismo:

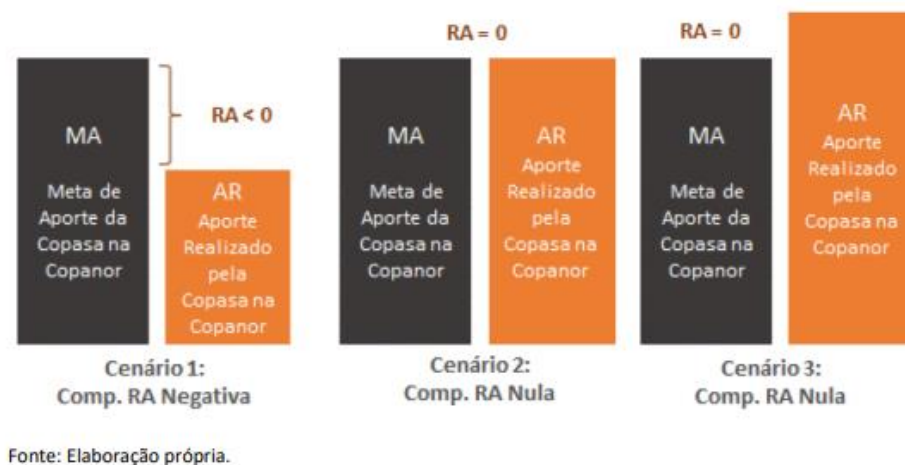
Figura 2 - Representação gráfica do cálculo da Parcela VR do Componente Financeiro STC



A parcela Variação da Receita (VR) será apurada a partir de registros contábeis na Copasa, que devem permitir a confrontação dos recursos efetivamente obtidos por meio do subsídio no período em análise e o valor definido como necessário para viabilizar o aporte previsto para a Copanor mais o acréscimo para tributos sobre o lucro.

Prosseguindo com a mesma lógica, caso a Copasa realize aportes de capital social, em determinado período de avaliação, abaixo dos valores acordados, isso repercutirá em um valor negativo para a parcela Realização de Aporte (RA) do Componente Financeiro STC, que reduzirá o efeito tarifário médio do próximo reajuste tarifário da Copasa. Ou seja, a Copasa irá devolver aos usuários valores faturados a título de subsídio e eventualmente não transferidos para a Copanor no prazo previsto pela Arsa-MG. Por outro lado, caso a gestão da Copasa entenda que deve aportar mais recursos para lidar com os desafios da Copanor, essa parcela extra, para além dos valores acordados, será realizada com recursos próprios da Copasa. Logo, a Parcela RA nunca será positiva, podendo ser apenas menor ou igual a zero. A apuração considerará os registros contábeis nas demonstrações financeiras das empresas.

Figura 3 - Representação gráfica do cálculo da parcela RA do Componente Financeiro STC



Finalmente, a Arsa-MG acompanhará a realização das ações de investimento e manutenção na Copanor. Define-se, com o objetivo de acompanhar a efetiva utilização dos recursos, a terceira parcela do Componente Financeiro STC, a Parcela IM (Investimento e Manutenção), que será apurada tendo como

fontes primárias demonstrativos contábeis, banco patrimonial, relatórios extracontábeis e verificação de ativos na Copanor. A cada período de avaliação serão comparados os gastos totais contabilizados com investimentos (realizados ou em execução) e manutenção subsidiados com o valor mínimo de Investimento e Manutenção do mesmo período (chamado IM_{mín.}). Nasquelas situações em que os gastos contabilizados no período forem iguais ou superiores ao valor do IM_{mín.}, a parcela IM apurada será nula (não haverá valores a compensar). Já quando os valores contabilizados no período forem inferiores ao IM_{mín.}, a diferença representará o montante da Parcela IM a ser considerada no Componente Financeiro STC, reduzindo a tarifa de aplicação dos usuários da Copasa.

A Figura abaixo traz a representação visual da Parcela IM do Componente Financeiro STC:

Figura 4 - Representação do cálculo da Parcela de realização de Investimento e Manutenção subsidiados (Parcela IM) do Componente Financeiro STC



Reforça-se que a Arsae-MG poderá, a qualquer momento, solicitar esclarecimentos sobre os relatórios recebidos. Anualmente, será promovida fiscalização econômico-financeira com o objetivo de apurar os resultados alcançados pelo subsídio e calcular a compensação financeira (Componente Financeiro STC) a ser considerada no momento do Reajuste Tarifário.

Para o cálculo das compensações, a Arsae-MG promoverá a verificação dos ativos financiados com o subsídio, podendo realizar ajustes nas compensações caso se observe alguma não conformidade.

Caso seja percebido pela agência durante a vigência do subsídio, que as condicionantes e/ou mecanismos de controles descritos nesta nota técnica não são suficientes para garantir que os recursos sejam efetivamente direcionados a investimentos na Copanor, a Arsae-MG poderá tomar medidas necessárias de ajustes dos mecanismos, aplicar sanções cabíveis ou, até mesmo, cessar o reconhecimento tarifário dos aportes referentes ao subsídio.

Como já abordado, a manutenção do subsídio dá-se em caráter provisório até a estruturação da PPP para captação dos recursos necessários à universalização dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário na região nordeste de Minas Gerais, conforme estruturação feita pelo prestador durante o processo de comprovação de sua capacidade econômico-financeira.

6.1.3. Condicionalidades e controles

Diante do caráter de subsídio inter-regional dado ao recurso que se propõe incluir na tarifa da Copasa, da relevância para a Copanor e das prerrogativas legais conferidas ao regulador no que tange a

subsídios, a Arsae-MG estabelece uma série de condicionalidades a serem cumpridas pela Copasa e pela Copanor. Elas seguem as mesmas diretrizes utilizadas desde a revisão tarifária de 2017.

a. A Copasa deve, no contexto do subsídio à Copanor:

- Respeitar o ano fiscal para realizar os aportes referentes ao subsídio na Copanor.
- Assegurar a disponibilidade de informações contábeis que sejam necessárias para demonstração dos recursos obtidos via tarifa e da destinação dos mesmos (parcela utilizada no aporte de capital e parcelas revertidas ao caixa geral e a tributos).

b. A Copanor deve, no contexto do subsídio:

- Utilizar os recursos oriundos do subsídio para a realização de investimentos e manutenção de seus ativos, em conformidade com o estabelecido pela Arsae-MG.
- Manter ou criar os controles contábeis que venham a ser estabelecidos pela Arsae-MG para acompanhamento das destinações dos recursos aportados. Esses controles incluem, dentre outros aspectos, a criação e atualização de contas contábeis que concentrem o registro dos gastos realizados pela Copanor utilizando-se dos recursos subsidiados: (i) os investimentos subsidiados realizados; (ii) os investimentos subsidiados em execução; (iii) os gastos em manutenção subsidiada;
- Assegurar os devidos registros nas contas contábeis definidas para acompanhamento do subsídio, por meio de lançamentos individualizados e relacionáveis às diferentes iniciativas de investimento e manutenção subsidiados;
- Assegurar que os investimentos tenham marcação diferenciada no Banco Patrimonial, por não representarem fonte de remuneração (uma vez que subsidiados), tampouco integrem eventuais cálculos de indenização por parte dos municípios quando do encerramento da concessão dos serviços;
- Elaborar Plano Anual de Manutenção (visão físico-financeira), e enviar para a agência até o dia 25 de dezembro de cada ano fiscal, atualizando-o a cada envio;
- Encaminhar à agência até o 45º dia do mês subsequente ao término de cada trimestre, demonstrativos contábeis e relatórios referentes à execução físico-financeira do Plano Anual de Manutenção;
- Encaminhar à agência, anualmente, até o 25º dia de janeiro, relatório executivo sobre os avanços do Plano de Manutenção no ano fiscal anterior;
- Atender às determinações da Arsae-MG apontadas abaixo em relação às informações e aos procedimentos sobre os ativos da Copanor, sejam eles financiados pelo subsídio Copanor ou por outro tipo de fonte:

Classificação da Base de Ativos Regulatória - BAR: A Arsae-MG reconhecerá os ativos classificados como bens e direitos necessários e relativos às atividades fim do prestador, isto é, relacionadas à prestação do serviço de abastecimento de água e de esgotamento sanitário. Os ativos construídos a partir do subsídio inter-regional em pauta deverão ser marcados, especificamente, no Banco Patrimonial da Copanor.

Base de Ativos: Manter o envio do Banco Patrimonial homologado pela Arsae-MG em janeiro de 2019 no 45º dia subsequente ao fim de cada trimestre.

Cadastro das redes: Para os ativos referentes às redes de distribuição de água, adutoras de água bruta e tratada e coletores e interceptores de esgoto sanitário, a prestadora deverá disponibilizar à Arsae-MG o cadastro das redes atualizado de todos os municípios, de acordo com as seguintes regras:

I – A Copanor deverá enviar anualmente o cadastro atualizado das redes em formato GIS até o 25º dia de janeiro de cada ano;

II – O custo para o levantamento das informações do cadastro das redes poderá ser considerado como custo regulatório, desde que se apresente todos os documentos comprobatórios dos custos incorridos. Os custos somente serão considerados na tarifa após a execução e envio do cadastro de rede à Arsae-MG.

Banco de preços: Apesar das especificidades da Copanor, o banco de preços da Copasa poderá ser utilizado como referência em análises dos investimentos da subsidiária.

Verificação física anual dos ativos: A fim de validar a utilização dos recursos do Subsídio Copanor, a Arsae-MG realizará verificação anual dos ativos financiados, estando eles finalizados ou não, através de metodologia que será regulamentada após a Revisão Tarifária da Copasa e da Copanor. Caso algum ativo não se adeque aos parâmetros estabelecidos nessa verificação, ele poderá ser desconsiderado da contabilização dos componentes financeiros, assim como já é previsto no formato atual do Subsídio Copanor.

c. Ambas (Copasa e Copanor) devem, no contexto deste subsídio:

- Providenciar a contratação (de forma conjunta ou separada) de auditoria externa na modalidade de “Procedimentos Previamente Acordados”, especificamente relacionados com os controles e a contabilização dos recursos relacionados ao subsídio em pauta, na Copasa e na Copanor. Os auditores contratados deverão responder a questionamentos acerca de cada item a eles relacionados, a serem definidos pela Arsae, em linha com a “NBC-TSC-4400 – Trabalhos de Procedimentos Previamente Acordados sobre Informações Contábeis”;
- Encaminhar à agência, até o dia 31 de maio de cada ano, Relatório de Auditoria Externa com o resultado da execução dos “Procedimentos Previamente Acordados”; e
- Atender aos requisitos de publicidade e transparência apontados na seção 6.1.4 desta nota técnica.

6.1.4. Mecanismos de transparência

Para assegurar que o subsídio para investimentos na Copanor atinja o seu propósito, são mantidos os mecanismos de transparência que deverão ser observados durante o período de acumulação e utilização dos recursos subsidiados. A Copasa e a Copanor deverão continuar a publicar em seus sítios eletrônicos, até o mês de abril de cada ano, a documentação voltada à promoção de transparência com relação ao subsídio tarifário aqui tratado. Essas publicações devem conter, minimamente:

- Recursos obtidos;
- Aportes de capital realizados;
- Investimentos Subsidiados Realizados;
- Investimentos Subsidiados em Execução;
- Gastos com manutenção subsidiada realizados.

Alerta-se, contudo, para as recomendações feitas nos diferentes relatórios de fiscalização já realizados pela Arsae-MG sobre o subsídio no que diz respeito à sua transparência. A título de exemplo, o relatório de fiscalização GFE 41/2024 indica divergências entre as informações prestadas e os valores apurados pela agência por meio dos dados contábeis e de faturamento da Copasa e da Copanor na seção

‘Recursos Obtidos’. A Arsae-MG continuará atenta ao atendimento dos requisitos de transparência e poderá aplicar a Resolução Arsae-MG nº 133/2019 caso identificada alguma não conformidade sobre o tema.

7. CONCLUSÃO

Os Programas Especiais apresentados nesta nota técnica são mecanismos tarifários que buscam incentivar ações por parte da Copasa em áreas como conservação de mananciais e pesquisa, desenvolvimento e inovação. Além disso, a Arsae-MG estruturou o Repasse Tarifário para Fundos Municipais de Saneamento básico, que busca contribuir para a universalização dos serviços de saneamento, e o Subsídio Copanor, que compreende uma fonte de financiamento de investimento em uma região de grande vulnerabilidade econômica do Estado de Minas Gerais.

Os recursos destinados aos Programas Especiais, em conjunto, não alcançarão 5% da receita tarifária das empresas, sendo que os repasses aos FMSB representam o maior percentual, podendo alcançar até 4% da receita, caso todos os municípios atendidos pela companhia façam adesão e adotem o percentual teto. Ao Programa de Proteção de Mananciais será destinado o valor de 0,5% da receita, enquanto para o PRPDI o percentual será de 0,3%. O Subsídio Copanor possui montante fixo, R\$60.175.012, que equivale a aproximadamente 0,75% da receita da Copasa.

O controle dos recursos levantados, alocados e despendidos em cada programa será realizado periodicamente pela Arsae-MG e os desvios dos valores serão compensados nos reajustes e revisões tarifárias subsequentes conforme regras específicas de cada programa.

Com a adoção dos Programas Especiais, a Arsae-MG reforça o atendimento, no âmbito da regulação tarifária dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário da Copasa e da Copanor, aos objetivos de promoção da universalização, conservação dos recursos naturais e estímulo à pesquisa, desenvolvimento e inovação.

Foram recebidas contribuições no período de 13 de janeiro a 12 de fevereiro de 2025, e também durante a audiência pública realizada no dia 4 de fevereiro. Todas as contribuições foram avaliadas e respondidas no Relatório Técnico CRE 05/2025, publicado no site da Arsae-MG na página da Consulta e Audiência Pública nº 60/2025. Esta nota técnica incorporou os ajustes decorrentes das contribuições acatadas.

ANEXO I – Rubricas contábeis referentes aos programas

O quadro abaixo contém as rubricas consideradas para o Programa de Proteção de Mananciais, Programa Regulatório de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação, e para o cálculo do componente Variação de Receita do Repasse Tarifário a Municípios.

Quadro 1 – Receita Operacional Líquida de devoluções/retificações, descontos tarifários condicionais e incondicionais concedidos

RUBRICA	DEFINIÇÃO
3111000000	RECEITA DIRETA DOS SERVIÇOS DE ÁGUA
3111000001	(-) RECEITA DIRETA SERVIÇOS DE ÁGUA - DEVOLUÇÕES
3111000002	RECEITA DIRETA DOS SERVIÇOS DE ÁGUA – FAT.ESPECIAL
3111000003	(-) RECEITA DIRETA SERVIÇOS DE ÁGUA-RETIFIC.FAT.
3111000004	(-) DESCONTO TARIFARIO AGUA REDUCAO CONSUMO
3121000000	RECEITA DIRETA DOS SERVIÇOS DE COLETA DE ESGOTOS
3121000001	(-) REC.DIRETA SERV.COLETA DE ESGOTOS-DEVOLUÇÕES
3121000002	REC.DIRETA SERV.COLETA DE ESGOTOS-FAT.ESPECIAL
3121000003	(-) REC.DIRETA SERV.COLETA ESGOTOS-RETIFICAÇÕES
3121000004	(-) REC.DIR.SERV.COL.ESG.-DEV.DECISÃO JUDICIAL
3121000005	(-) DESCONTO TARIFARIO ESGOTO REDUCAO CONSUMO
3121000006	TAR. FIXA ESG. SANIT
3131000010	RECEITA DIRETA DOS SERVIÇOS DE TRATAMENTO ESGOTOS
3131000011	(-) REC.DIRETA SERV.TRATAMENTO ESGOTOS-DEVOLUÇÕES
3131000012	RETIF.FATUR.ESG.TRA
3131000014	(-) REC.DIR.SERV.TRAT.ESG.-DEV.DECISÃO JUDICIAL
3131000015	(-) DESCONTO TARIFARIO ESG. TRAT. REDUCAO CONSUMO
3131000016	TAR. FIXA ESG. SANIT
3191000001	(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS CONCEDIDOS
3191000001	(-) DESC.INCOND.C.ES
3191000003	(-) DESC.COND.ENCHEN

Por sua vez, para o cálculo do componente Realização de Transferência do Repasse Tarifário a Municípios, são consideradas as rubricas do quadro abaixo.

Quadro 2 – Receita Operacional Líquida de devoluções/retificações, descontos tarifários condicionais e incondicionais concedidos (*) e de tributos sobre vendas () - Contabilidade por município**

RUBRICA	DEFINIÇÃO
3111000000	RECEITA DIRETA DOS SERVIÇOS DE ÁGUA
3111000001	RECEITA DIRETA SERV. DE ÁGUA -DEVOLUÇÕES
3111000003	(-) RECEITA DIRETA SERVIÇOS DE ÁGUA-RETIFIC.FAT.
3111000004	(-) DESCONTO TARIFARIO AGUA REDUCAO CONSUMO*
3191000000	(-) DESC. INCONDICIONAL ÁGUA
9810000022	(-) COFINS FATURAMENTO ÁGUA**
9810000023	(-) PIS FATURAMENTO ÁGUA - RATEIO**
3111000002	RECEITA DIRETA SERV. ÁGUA-FAT.ESPECIAL
9810000033	(-) PIS FATURAMENTO COLETA DE ESGOTO-RAT**
9810000035	(-) COFINS FATURAMENTO COLETA DE ESGOTO**
3131000010	REC. DIRETA SERV. TRATAMENTO DE ESGOTOS
3131000011	(-)REC.DIR. SERV.TRAT.ESG. - DEVOLUÇÕES
3131000016	TARIFA FIXA ESG. SANITÁRIO - TRATAMENTO
9810000034	(-) PIS FATURAMENTO TRATAMENTO DE ESGOTO**
9810000036	(-) COFINS FAT. TRATAMENTO DE ESGOTO**
3121000000	RECEITA DIRETA DOS SERV.COLETA DE ESGOTO
3121000001	REC. DIRETA SERV.COLETA ESG-DEVOLUÇÕES
3121000002	REC.DIRETA SERV.COLETA DE ESGOTOS-FAT.ESPECIAL
3121000003	(-) REC.DIRETA SERV.COLETA ESGOTOS-RETIFICAÇÕES
3191000001	(-)DESC. INCONDICIONAIS CONCED. COL.ESG.
3131000014	(-)REC.DIR.TRAT.ESG. - DEV.DEC.JUDICIAL
3191000003	(-)DESC. CONDIC. CATÁSTROFE P/ ENCHENTE
3121000004	REC.DIR.SERV.COL.ESG.-DEV.DECISÃO JUDIC.
3121000005	(-)DESC. TARIFARIO ESG.REDUÇÃO CONSUMO
3121000006	TAR. FIXA ESG. SANIT
3131000012	RETIF.FATUR.ESG.TRA
3131000015	(-)DESC.TARIF. ESG.TRAT. - RED.CONSUMO

ANEXO II – Artigos da minuta de resolução referentes aos programas

REGRAS PARA OS PROGRAMAS ESPECIAIS

Seção I

Proteção de Mananciais

Art. 1º Estabelecer como meta anual de gastos e considerar nas tarifas da Copasa os recursos correspondentes a 0,5% (cinco décimos por cento) da Receita Operacional Líquida do prestador apurada em exercício anterior, a serem integralmente direcionados pela Copasa ao Programa de Proteção de Mananciais.

§ 1º Para fins de apuração da Receita Operacional Líquida, são consideradas as rubricas listadas no capítulo 3 da Nota Técnica CRE 02/2025 – Programas Especiais.

§ 2º Os recursos relacionados ao Programa de Proteção de Mananciais não serão considerados para fins de remuneração futura ou incorporação aos valores indenizáveis para o prestador no encerramento de concessões.

§ 3º Gastos superiores ao saldo explicitado pelo caput poderão ser realizados pela Copasa sem compensação tarifária ao prestador.

Art. 2º O prestador deverá garantir a transparência e o controle social do Programa de Proteção de Mananciais, notadamente através da promoção da participação de atores locais nas etapas de planejamento, execução e controle das ações contempladas pelo programa.

§ 1º A participação de atores locais se dará por meio dos Coletivos Locais de Meio Ambiente (Colmeias) ou dos Conselhos Municipais de Meio Ambiente.

§ 2º Um mesmo município não pode ter um Colmeia e um Conselho Municipal de Meio Ambiente como entidade local que possui as responsabilidades descritas no *caput*.

§ 3º Para a inclusão de um Conselho Municipal de Meio Ambiente no programa, a Copasa deve:

I - Indicar por meio de ofício à Arsae-MG que o referido Conselho Municipal de Meio Ambiente passa a integrar a estrutura do Programa de Proteção de Mananciais; e

II - Encaminhar a ata de reunião do Conselho Municipal de Meio Ambiente que tenha aprovada a participação no Programa de Proteção de Mananciais.

§ 4º No momento da entrega da lista de ações atualizadas do Programa de Proteção de Mananciais, a Copasa deverá apresentar uma lista em planilha editável com os municípios integrantes do Programa de Proteção de Mananciais com a indicação da existência do Colmeia ou do Conselho Municipal de Meio Ambiente.

Art. 3º As ações financiadas com os recursos do Programa de Proteção de Mananciais devem estar previstas na lista de ações do programa.

Parágrafo único. A Copasa deverá entregar à Arsae-MG, para validação, a lista de ações do Programa de Proteção de Mananciais, anualmente, até o dia 31 de janeiro, podendo atualizá-la a cada ano.

Art. 4º Sobre o planejamento do Programa de Proteção de Mananciais, a Copasa deverá elaborar:

I - Plano Plurianual; e

II - Plano Anual.

§ 1º O Plano Plurianual do Programa de Proteção de Mananciais elaborado pela Copasa deve apresentar, no mínimo, sobre as ações a serem executadas ao longo ciclo tarifário:

I - Descritivos técnicos das ações;

II - Justificativas para as ações;

III - Previsão de execução de ações do programa; e

IV - Indicadores físicos com metas anuais para monitoramento das ações do programa.

§ 2º O Plano Plurianual do Programa, indicado no inciso I do art. 4º, deverá ser entregue à Arsae-MG até o dia 31 de janeiro de 2026.

§ 3º Os planos anuais, conforme indicado no inciso II do art. 4º, elaborados pela Copasa devem apresentar, no mínimo, sobre as ações a serem executadas ao longo do ano:

I - Descritivos técnicos das ações;

II - Justificativas para as ações;

III - Municípios com coletivos locais ou Conselhos Municipais de meio ambiente, conforme previsto no §1º do art. 2º, com a previsão de execução de ações, respectivos custos e quantitativos, associados aos indicadores físicos; e

IV - Bacias hidrográficas em que se localizam as ações de cada município.

§ 4º Os planos anuais deverão ser entregues até o dia 31 de janeiro de cada ano.

§ 5º Para o ano de 2026, as informações do plano plurianual e anual, citadas nos §§ 1º e 3º, podem ser entregues em um mesmo documento.

§ 6º Os planos referidos neste artigo deverão ser publicados no sítio eletrônico da Copasa no mesmo momento da entrega à Arsae-MG.

Art. 5º As tarifas da Copasa incorporarão compensação financeira relativa ao Programa de Proteção de Mananciais a ser apurada em processo fiscalizatório, em função da:

I - Diferença entre a meta de gastos e os recursos obtidos pelo prestador para o programa por meio das receitas de água e esgoto do mesmo período, em função do valor percentual da tarifa a ele associado;

II - Diferença entre os gastos realizados pelo programa e a meta de gastos, sempre que os gastos forem inferiores a esta meta.

§ 1º As parcelas calculadas conforme incisos I e II serão somadas e o valor total será incorporado à tarifa de aplicação nos reajustes tarifários com vigência em 2027 e em 2029, deste ciclo tarifário, e no reajuste tarifário com vigência em 2031, no próximo ciclo tarifário.

§ 2º A compensação financeira referente ao Programa de Proteção de Mananciais será atualizada pela Selic.

§ 3º As duas parcelas da compensação financeira serão anualmente apuradas por processo de fiscalização.

Art. 6º. No que diz respeito ao reconhecimento das receitas obtidas para o Programa de Proteção de Mananciais, a Copasa deverá apresentar à Arsae-MG relatórios da contabilidade por município com nível de detalhamento suficiente para apuração da Receita Operacional Líquida.

Parágrafo único. As informações devem ser entregues trimestralmente à agência até 5 (cinco) dias úteis após a publicação das informações trimestrais (ITR) ou das demonstrações financeiras padronizadas (DFP).

Art. 7º. No que diz respeito ao reconhecimento das despesas realizadas, a Copasa deverá apresentar à Arsae-MG relatórios de contabilidade por município com nível de detalhamento suficiente para identificação das despesas por natureza dos gastos.

§ 1º As informações devem ser entregues trimestralmente à agência até 5 (cinco) dias úteis após a publicação das informações trimestrais (ITR) ou das demonstrações financeiras padronizadas (DFP).

§ 2º A cada entrega prevista no § 1º deste artigo, a Copasa deverá apontar quais rubricas contábeis recebem os registros de despesa com o Programa de Proteção de Mananciais.

§ 3º A Arsae-MG permitirá que, para ações de execução centralizada ou regionalizada, a Copasa adote centro de custo único, desde que os valores sejam limitados a 10% (dez por cento) do montante total desembolsado com o programa no exercício fiscal de referência.

Art. 8º. No que diz respeito ao reconhecimento dos investimentos realizados, a Copasa deverá identificar no Banco Patrimonial os investimentos realizados com os recursos do Programa de Proteção de Mananciais.

§ 1º A Copasa também deve encaminhar relatório razão das rubricas específicas dos investimentos com os recursos do PPM de forma a viabilizar a associação individual dos lançamentos a cada iniciativa desenvolvida em cada município do programa.

§ 2º As informações indicadas no § 1º devem ser entregues trimestralmente à agência até o 45º dia após o fim de cada trimestre, exceto informações do 4º trimestre, que deverão ser entregues até 30 de abril do ano seguinte ou no próximo dia útil.

Art. 9º. A Copasa deverá apresentar trimestralmente relatório com a evolução físico-financeira dos projetos que compõem o planejamento anual do Programa de Proteção de Mananciais, até o 25º dia do mês subsequente ao de encerramento do trimestre.

Parágrafo único. A Copasa deve manter o modelo dos relatórios citados no caput em formato de planilha editável eletrônica, conforme homologação já realizada pela Arsae-MG.

Art. 10. Anualmente, deverão ser enviados, até o dia 31 de março do ano subsequente, os demonstrativos contábeis auditados e as notas explicativas sobre a execução do Programa de Proteção de Mananciais.

Art. 11. Oportunamente, poderão ser solicitadas informações de apoio à fiscalização do programa, incluindo, mas não se limitando a notas fiscais referentes às despesas e investimentos realizados com recursos a ele alocados.

Art. 12. A Copasa realizará uma avaliação dos resultados alcançados pelo Programa de Proteção de Mananciais até o fim do primeiro semestre de 2030.

§ 1º Para realizar a avaliação citada no caput, a Copasa contratará uma empresa independente.

§ 2º O termo de referência para a contratação da empresa que realizará a avaliação do Programa de Proteção de Mananciais deverá ser apresentado previamente para aprovação da Arsae-MG.

§ 3º O dispêndio com a contratação da avaliação independente será tratado como Custo Regulatório.

Art. 13. Com o intuito de conferir transparência ao programa, a Copasa deverá publicar em seu sítio eletrônico, no mínimo:

I - Relatório consolidado de resultados;

II - Notas explicativas sobre a execução do Programa de Proteção de Mananciais;

III - Resumo de intervenções realizadas;

IV - Lista atualizada de ações do Programa de Proteção de Mananciais;

V - Resumo de recursos utilizados, destacando o percentual da receita tarifária efetivamente destinado ao programa;

VI - Visão comparativa do planejamento versus execução;

VII - Contribuições dos atores locais e demais participantes da execução do programa.

§ 1º A Copasa deve manter o modelo de divulgação das informações elencadas já homologado pela Arsae-MG.

§ 2º A Copasa deverá atualizar anualmente o conteúdo elencado neste artigo até o fim de fevereiro de cada ano.

§ 3º A Copasa deverá observar as determinações do art. 9º da Resolução Arsae-MG 131, de 11 de novembro de 2019, que trata da publicidade das ações do prestador em relação às ações de proteção e preservação de mananciais.

Seção II

Repasse aos Fundos Municipais de Saneamento Básico

Art. 14. Aplicar as regras previstas na Resolução Arsae-MG 110, de 28 de junho de 2018, para o repasse tarifário aos Fundos Municipais de Saneamento Básico habilitados pela Arsae-MG.

§ 1º Fica revogada a aplicação do parágrafo único do art. 10 da resolução citada no caput para os municípios que recebem repasses reconhecidos nas tarifas da Copasa.

§ 2º Para fins de apuração da Receita Operacional Líquida, são consideradas as rubricas listadas no capítulo 4 da Nota Técnica CRE 02/2025 - Programas Especiais.

Seção III

Programa Regulatório de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação

Art. 15. Deverão ser observadas as regras e os procedimentos estabelecidos pela Resolução Arsae-MG nº 166, de 24 de junho de 2022, para aplicação do Programa Regulatório de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PRPDI) instituído pela Arsae-MG.

§ Parágrafo único. Fica revogado o art. 17 da Resolução Arsae-MG nº 166, de 24 de junho de 2022.

Art. 16. Os recursos para financiamento do PRPDI inseridos nas tarifas corresponderão ao percentual de 0,3% da Receita Operacional Líquida apurada no exercício anterior ao reajuste tarifário ou revisão tarifária de aplicação.

§ 1º Para fins de apuração da Receita Operacional Líquida, são consideradas as rubricas listadas no capítulo 5 da Nota Técnica CRE 02/2025 - Programas Especiais.

§ 2º Investimentos realizados com recursos do PRPDI não serão considerados para fins de remuneração futura ou incorporação aos valores indenizáveis para o prestador no encerramento de concessões.

§ 3º Gastos superiores ao percentual explicitado no caput poderão ser realizados pela Copasa sem compensação tarifária ao prestador.

Seção IV

Subsídio Copanor

Art. 17. Fica estabelecida a transitoriedade do mecanismo do Subsídio da Copanor até que entre em operação a Parceria Público-Privada (PPP) que atuará na prestação dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário na região de atuação da Copanor., conforme planejamento apresentado pelo prestador durante o processo de comprovação de sua capacidade econômico-financeira.

Art. 18. Enquanto a PPP não entrar em operação, será mantido um acréscimo de R\$ 60.175.012,19 na Receita Tarifária de aplicação desta revisão tarifária e dos reajustes tarifários deste ciclo, a título de subsídio tarifário para melhorias na infraestrutura da Copanor, através de ações de investimento e manutenção.

§ 1º O valor-base do aporte a ser realizado será de R\$ 47.590.238,14 por ano fiscal.

§ 2º O valor do acréscimo indicado no caput já contempla um adicional para cobrir as despesas com IRPJ e CSLL atrelados ao aumento de receita.

§ 3º O aumento nas despesas com PIS/Pasep e Cofins atreladas ao aumento de receita para custeio do subsídio está considerado no cálculo global destes tributos, sobre a receita tarifária total.

§ 4º O aporte de recursos na Copanor deverá ser feito via aumento de capital social.

§ 5º A Copasa deverá respeitar o ano fiscal para realizar os aportes referentes ao subsídio na Copanor.

Art. 19. A Copanor deverá elaborar Plano Anual de Manutenção (visão físico-financeira), e enviar para a agência até o dia 25 de dezembro de cada ano fiscal, atualizando-o a cada envio.

Parágrafo único. O prestador deverá encaminhar à agência, anualmente, até o 25º dia de janeiro, relatório executivo sobre os avanços do Plano de Manutenção no ano fiscal anterior.

Art. 20. A Copasa deverá assegurar a disponibilidade de informações contábeis que sejam necessárias para demonstração dos recursos obtidos via tarifa e da destinação deles, incluindo a criação de contas contábeis que segreguem essas informações, conforme venha a ser estabelecido pela Arsae-MG.

Parágrafo único. A Copasa deverá encaminhar até o 45º dia do mês subsequente ao término de cada trimestre os demonstrativos contábeis que apresentam os controles citados no caput.

Art. 21. O aporte anual do subsídio da Copasa repassado para a Copanor só poderá ser utilizado para ações de investimento e de manutenção na infraestrutura dos sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário da Copanor.

Art. 22. A Copasa deverá providenciar a contratação de auditoria externa na modalidade de “Procedimentos Previamente Acordados”, especificamente relacionados com os controles e a contabilização dos recursos relacionados ao subsídio tarifário.

§ 1º A contratação da auditoria externa poderá ser realizada em conjunto com a Copanor para a avaliação dos controles e da contabilização dos recursos e das utilizações do subsídio tarifário.

§ 2º Os auditores contratados deverão responder a questionamentos acerca de cada item a eles relacionados, a serem definidos pela Arsae-MG, em linha com a “NBC-TSC-4400 – Trabalhos de Procedimentos Previamente Acordados sobre Informações Contábeis”.

§ 3º Os documentos pertinentes à auditoria externa deverão ser entregues à Arsae-MG até o dia 31 de maio de cada ano.

Art. 23. Serão reconhecidos gastos relacionados a ações de melhoria de infraestrutura (investimento e manutenção) viabilizadas pelo subsídio aqueles devidamente apoiados por registros contábeis e extracontábeis na forma que venha a ser estabelecida pela Arsae-MG, e que, observado o regime de competência, tenham sido registrados a partir do mês de início da nova vigência do subsídio.

§ 1º Caso as obrigações de registro e entrega de demonstrativos e relatórios não sejam atendidas nos prazos estabelecidos, os montantes associados à documentação e/ou registro faltantes não serão reconhecidos nos reajustes tarifários.

§ 2º Caso os recursos obtidos pela Copasa via tarifa sejam insuficientes ou excedam aqueles necessários aos aportes previstos na Copanor, haverá compensação na tarifa definida pelo reajuste tarifário subsequente.

§ 3º Caso a Copasa não realize o repasse anual para a Copanor ou o realize em montante inferior ao previsto pelo programa, no prazo previsto para fazê-lo, haverá compensação do recurso não repassado tempestivamente na tarifa definida pelo reajuste tarifário subsequente.

§ 4º A despeito de transferências de montantes pela Copasa acima do valor acordado para o subsídio, só será reconhecido na tarifa o valor-base previsto por esta resolução.

§ 5º Caso a Copanor receba os recursos, mas os utilize em desacordo com o previsto na Nota Técnica CRE 02/2025 ou tenha seus investimentos glosados por processo fiscalizatório, haverá compensação desses valores na tarifa da Copasa definida pelo reajuste tarifário subsequente.

§ 6º A Arsae-MG realizará verificação anual dos ativos financiados, estando eles finalizados ou não, a fim de validar a utilização dos recursos do Subsídio Copanor, através de metodologia já regulamentada pela Arsae-MG por meio Nota Técnica GAR 02/2023.

§ 7º As compensações referentes ao subsídio tarifário para a Copanor serão atualizadas pela Selic.

§ 8º O funcionamento financeiro do subsídio e a forma de cálculo de eventuais compensações financeiras dele decorrentes observarão o detalhamento dado pela Nota Técnica CRE 02/2025.

Art. 24. Os reajustes tarifários do ciclo incorporarão compensação financeira relativa ao subsídio para a Copanor a ser apurada em processo fiscalizatório, em função de cálculo do componente financeiro detalhado na Nota Técnica CRE 02/2025.

Art. 25. A Copasa deverá publicar em seu sítio eletrônico, até o mês de abril de cada ano, a documentação voltada à promoção de transparência com relação ao subsídio tarifário, incluindo, minimamente:

I - recursos obtidos;

II - aportes de capital realizados;

III - investimentos e manutenções subsidiados realizados; e

IV - investimentos subsidiados em execução.

§ 1º A publicação destacada no caput poderá acontecer em conjunto com a Copanor.

§ 2º A Copasa deverá manter o modelo de publicidade, que permite o acompanhamento da utilização do Subsídio Copanor, já homologado pela Arsae-MG.